**Parágrafo Único** A informação de que trata o caput deste artigo se tornará pública apenas após a Abertura da **Licitação**.

Art. 107 O **Orçamento Estimado do Objeto** poderá deixar de ser sigiloso e constar do **Edital**:

**I -** na hipótese em que for adotado o **Critério de Julgamento por Maior Desconto**;

**II -** no caso de a **Execução do Objeto** ser pelo **Regime de Execução por Preço Unitário** e a **Licitação** for por mais de um item; e

**III -** no caso de repetição de **Licitação** quando a anterior tiver sido considerada deserta ou fracassada.

Art. 108 No caso de adoção do **Critério de Julgamento pela Melhor Técnica**, o valor do prêmio ou da remuneração será incluído no **Edital**.

Art. 109 A informação relativa ao **Orçamento Estimado** do **Objeto**, ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada aos Órgãos de Controle Externo e Interno, devendo a **CENTRAL-RJ** registrar em documento formal sua disponibilização a estes Órgãos, sempre que solicitado.

Art. 110 Observado o disposto nesta Subseção, o conteúdo da Proposta, quando adotado o **Modo de Disputa Fechado** e até sua abertura, os atos e os procedimentos praticados em decorrência deste Regulamento submetem-se à legislação que regula o acesso dos cidadãos às informações detidas pela Administração Pública, particularmente aos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

### Item 4
### Dos Editais

Art. 111 Os **Editais** deverão elaborados com base nas Minutas-base de **Editais** elaboradas no âmbito da DIRAF/SUPADM e conforme Norma Interna específica.

Art. 112 Deverão fazer parte integrante do **Edital**, como seus **Anexos**, dentre outros julgados necessários e conforme o **Objeto**:

**I - Termo de Referência**;

**II - Anteprojeto de Engenharia**;

**III - Projeto Básico**;

**IV - Projeto Executivo**;

**V - Minuta do Termo de Contrato**.

**Parágrafo Único** Também deverão fazer parte do **Edital**, os **Anexos** dos documentos mencionados neste art. considerados pertinentes à **Licitação**.

### Item 5
### Das Declarações de Conformidade

Art. 113 Deverão ser elaboradas **Declarações de Conformidade** tanto da **Minuta de Edital** quanto da **Minuta de Contrato**, com a correspondente Minuta-padrão da **PGE-RJ**, enquanto não forem adotadas as Minutas-base da própria **CENTRAL-RJ**.

**Parágrafo Único** A SUPADM fica encarregada de desenvolver e manter atualizadas as Minutas-base de Editais e de Contratos da **CENTRAL-RJ**, a serrem implantadas com a ASSGER.

**Item 6**
**Dos Termos de Contrato**

Art. 114 O s **Termos de Contrato** deverão elaborados com base nas Minutas-base de **Termos de Contrato** elaboradas no âmbito da DIRAF/SUPADM.

**Item 7**
**Do Acordo de Nível de Serviço – ANS**

Art. 115 Com base em **Acordo de Nível de Serviço** elaborado junto com a elaboração do **ETP**, quando for o caso, poderá ser estabelecida **Remuneração Variável** vinculada ao desempenho do Contratado, com base em metas, padrões de qualidade, **Critérios de Sustentabilidade Ambiental** e prazos de entrega também definidos no **ETP** e estabelecidos no **Edital** e no **Contrato**, observado o limite orçamentário.

**Item 8**
**Da Matriz de Alocação de Risco**

Art. 116 A **Matriz de Alocação de Risco** será parte integrante do **Termo de Contrato** e conterá, no mínimo, as seguintes informações:

**I -** Listagem de possíveis eventos supervenientes à **Formalização do Contrato**, impactantes no **Equilíbrio Econômico-financeiro** da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de **Termo Aditivo** quando de sua ocorrência;

**II -** Estabelecimento preciso das frações do **Objeto** em que haverá liberdade dos Contratados para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no **Termo de Referência**, **Anteprojeto de Engenharia** ou no **Projeto Básico** do **Objeto**;

**III -** Estabelecimento preciso das frações do **Objeto** em que não haverá liberdade dos Contratados para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no **Anteprojeto de Engenharia** ou no **Projeto Básico** da **Licitação**.

**Item 9**
**Das Infrações Administrativas e Sanções**

Art. 117 Constitui **Infração Administrativa** a prática, pelo **Interessado**, **Licitante** *ou* **Contratado**, das seguintes condutas:

**I -** dar causa à **Inexecução Parcial do Contrato**;

**II -** dar causa à **Inexecução Parcial do Contrato** que cause grave dano à **CENTRAL-RJ**, ao funcionamento dos Serviços Públicos *ou* ao Interesse Coletivo;

**III -** dar causa à **Inexecução Total do Contrato**;

**IV -** deixar de entregar a documentação exigida para a **Licitação** *ou* **não** entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela **Comissão de Licitação** durante a **Licitação**;

**V -** **não** manter a Proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:

**a)** **não** enviar a Proposta adequada ao último Lance ofertado *ou* após a **Negociação**;

**b)** recusar-se a enviar o detalhamento da Proposta, quando exigível;

**c)** pedir para ser desclassificado, quando encerrada a etapa competitiva;

**d)** deixar de apresentar Amostra; *ou*

**e)** apresentar Proposta *ou* Amostra em desacordo com as especificações do **EDITAL**;

**VI -** **não** proceder a **Formalização do Contrato** *ou* **não** atender às condições exigidas para a Contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua Proposta;

**VII -** ensejar o retardamento da **Execução do OBJETO** sem motivo justificado;

**VIII -** apresentar declaração *ou* documentação falsa exigida para a **Licitação** *ou* prestar declaração falsa durante a **Licitação** *ou* a **Execução do Contrato**;

**IX -** fraudar a **Licitação** *ou* praticar ato fraudulento na **Execução do Contrato**;

**X -** comportar-se de modo inidôneo *ou* cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

**a)** agir em conluio *ou* em desconformidade com a **LEGISLAÇÃO**;

**b)** induzir deliberadamente a erro nos Julgamento na **Licitação**;

**c)** apresentar Amostra falsificada *ou* deteriorada;

**d)** apresentar declaração falsa quanto às **Condições de Participação** *ou* quanto ao enquadramento como Micro ou Pequena Empresa;

**XI -** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da **Licitação**;

**XII -** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.;

Art. 118 **17.2 -** O **Interessado**, **Licitante** *ou* **Contratado** que cometer qualquer das Condutas discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes **Sanções**:

**I -** **Advertência**, pela **Infração** descrita no inciso I do artigo 115, de menor potencial ofensivo, quando **não** se justificar a imposição de **Penalidade** mais grave.

**II -** **Multa Administrativa**, pela **Infração** dos incisos I a XII do artigo 115, que **não** poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do **Contrato**, devendo ser observados os seguintes parâmetros:

**a)** **Multa** de 0,5% a 1,5%, nos casos da **Infração** prevista no inciso I do artigo 115, incidente sobre o valor anual do **Contrato**;

**b)** **Multa** de 0,5% a 15%, nos casos das **Infrações** previstas nos incisos II a VII do artigo 115, incidente sobre o valor anual do **Contrato**;

**c)** **Multa** de 5% a 30%, nos casos das **Infrações** previstas nos incisos VIII a XII do artigo 115, incidente sobre o valor anual do **Contrato**;

**III -** **Impedimento de Licitar e Contratar**, nos casos relacionados nos nos incisos II a VII do artigo 115, quando **não** se justificar a imposição de **Penalidade** mais grave, e impedirá o responsável de licitar *ou* contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

**IV -** **Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar**, nos casos relacionados nos incisos VIII a XII do artigo 115, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da **Penalidade** mais grave, que impedirá o responsável de licitar *ou* contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

**§1º** Na hipótese de a **Infração** ser cometida antes da **Formalização do Contrato**, a base de cálculo da **Multa Administrativa** será o valor anual estimado da Contratação.

**§2º** Em caso de reincidência, o valor total das **Multas Administrativas** aplicadas **não** poderá exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do **Contrato**.

**§3º** Se a **Multa** aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela **CENTRAL-RJ** ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da **Garantia de Execução do Contrato** prestada *ou* será cobrada judicialmente, conforme o procedimento previsto no artigo 126.

**§4º** A **Penalidade** de **Multa** pode ser aplicada cumulativamente com as demais **Sanções**.

Art. 119 Sem prejuízo da **Multa Administrativa**, o atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o Contratado, independente de Notificação, na forma do art. 408 do Código Civil, à **Multa de Mora** no percentual de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da Nota de Empenho *ou* do saldo **não** atendido, nos termos do art. 227 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do **Contrato**.

**§1º** Em caso de atraso injustificado para apresentação, suplementação *ou* reposição da **Garantia de Execução do Contrato**, a **Multa de Mora** será de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do **Contrato** por dia útil que exceder o prazo estipulado até o máximo de 2% (dois por cento).

**§2º** O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigação prevista no parágrafo anterior autoriza a **CENTRAL-RJ** a promover a **Rescisão do Contrato** por descumprimento *ou* cumprimento irregular de suas cláusulas.

**§3º** A aplicação de **Multa de Mora não** impedirá que a **CENTRAL-RJ** a converta em **Multa Compensatória** e promova a extinção unilateral do **Contrato** com a aplicação cumulada de outras **Sanções** previstas no **Contrato**.

**§4º** A **Multa Compensatória**, isoladamente aplicada *ou* quando somada ao valor da **Multa Moratória** convertida, **não** poderá exceder o limite previsto no art. 412 do Código Civil, *ou* seja, o valor da obrigação principal.

Art. 120 Na aplicação das **Sanções** serão considerados os seguintes requisitos:

**I -** a natureza e a gravidade da **Infração** cometida;

**II -** as peculiaridades do caso concreto;

**III -** as circunstâncias agravantes *ou* atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n° 5.427, de 1º de abril de 2009;

**IV -** os danos que dela provierem para a Administração Pública;

**V -** a implantação *ou* o aperfeiçoamento de Programa de Integridade, conforme normas e orientações dos Órgãos de Controle.

**IV -** os danos que dela provierem para a Administração Pública;

**V -** a implantação *ou* o aperfeiçoamento de Programa de Integridade, conforme normas e orientações dos Órgãos de Controle.

Art. 121 A imposição das **Penalidades** é de competência exclusiva da **CENTRAL-RJ**, sendo competentes para sua aplicação:

**I -** o Ordenador de Despesa, pelas **Sanções** previstas nos incisos I, II e III do artigo 116;

**II -** a Autoridade Máxima da **CENTRAL-RJ,** pela **Sanção** prevista no inciso IV do artigo 116;

Art. 122 **17.7 -** A aplicação de quaisquer das **Penalidades Administrativas** realizar-se-á em Processo Administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao **Interessado**, **Licitante** *ou* **Contratado**, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei nº 5.427/2009, conforme a seguir:

**I -** A aplicação de **Sanção** será antecedida de intimação do **Interessado**, **Licitante** *ou* **Contratado**, que indicará a **Infração** cometida, os fatos, os dispositivos do **EDITAL** e/ou do **Contrato** infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a **Penalidade** que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentação da defesa, com a possibilidade de produção de provas.

**II -** A defesa prévia do **Interessado**, **Licitante** *ou* **Contratado** será exercida no prazo de:

**a)** 10 (dez) dias úteis, no caso da aplicação das **Sanções** previstas nos incisos I e II do artigo 116, contado da data da intimação;

**b)** 10 (dez) dias úteis, no caso de aplicação das **Sanções** previstas nos nos incisos III e IV do artigo 116, contado da data da intimação.

**III - 17.7.3 -** Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação *ou* **não** da **Sanção**, pela Autoridade Competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Art. 123 **17.8 -** A aplicação das **Sanções** previstas no **EDITAL** e no **Contrato não** exclui, em hipótese alguma:

**I -** a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública, na forma do art. 416, Parágrafo Único , do Código Civil;

**II -** a possibilidade de **Rescisão Administrativa do Contrato**, garantido o contraditório e a ampla defesa.

**Parágrafo Único** Aplica-se o disposto no inciso I do artigo 121 à **Multa Compensatória**, nos termos do Parágrafo Único do art. 416 do Código Civil.

Art. 124 **17.9 -** As **Sanções** de **Impedimento de Licitar e Contratar** *e* de **Declaração de Inidoneidade para Licitar *ou* Contratar** são passíveis de reabilitação.

Art. 125 **17.10 -** Se, durante o processo de aplicação de **Penalidade**, houver indícios de prática de **Infração Administrativa** tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional, cópias do Processo Administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da **Licitante** *ou* Contratada deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar *ou* Processo Administrativo de Responsabilização – **PAR**.

**§1º** A apuração e o julgamento das demais **Infrações Administrativas não** consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional, nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

**§2º** O processamento do **PAR não** interfere no seguimento regular dos Processos Administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com *ou* sem a participação de Agente Público.

**§3º** Caso seja possível, a apuração deverá ser promovida em conjunto no **PAR**, na forma do art. 33, § 1º, do Decreto nº 46.366, de 19 de julho de 2018.

Art. 126 Na hipótese de abertura de Processo Administrativo destinado a apuração de fatos e, se for o caso, aplicação de **Sanções** ao **Licitante** *ou* **Contratado**, em decorrência de Conduta vedada no **EDITAL** e/ou no **Contrato**, as comunicações serão efetuadas por meio do endereço de correio eletrônico ("*e-mail*") cadastrado pelo **Licitante** *ou* **Contratado** junto ao **SIGA-RJ**.

**Parágrafo Único** O **Licitante** *ou* Contratado deverá manter atualizado o endereço de correio eletrônico ("*e-mail*") cadastrado junto ao **SIGA-RJ** e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pela **CENTRAL-RJ**, **não** podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicações por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas *ou* eventuais **Sanções** aplicadas.

Art. 127 A **CENTRAL-RJ** deverá remeter para o Órgão Central de Logística (SUBLOG) o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do ato de aplicação das **Sanções** de **Impedimento de Licitar e Contratar** *e* de **Declaração de Inidoneidade para Licitar *ou* Contratar**, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

**Parágrafo Único** A aplicação das **Sanções** de **Impedimento de Licitar e Contratar** *e* de **Declaração de Inidoneidade para Licitar *ou* Contratar** deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da sua aplicação, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – **CEIS** e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (**CNEP**).

Art. 128 Caso **não** seja efetuado o pagamento da **Multa** aplicada *ou* o valor seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela **CENTRAL-RJ** ao Contratado e da **Garantia de Execução do Contrato** prestada, deverá ser emitida nota de débito no valor total *ou* do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias após a decisão final quanto à **Penalidade**.

**§1º** A nota de débito deverá ser encaminhada à Procuradoria Geral do Estado do Estado do Rio de Janeiro para inscrição do débito em dívida ativa e propositura de execução fiscal, na forma do art. 39 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e do art. 1º da Lei nº 1.012, de 15 de julho de 1986.

**§2º** O procedimento para inscrição do débito em dívida ativa deverá observar o que dispõem os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de dúvida, a Procuradoria da Dívida Ativa deverá ser consultada.

Art. 129 A aplicação das **Sanções** previstas nesta Subseção, será precedida da devida instauração de Processo Administrativo específico, conduzido em conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme prevê o art. 83 da Lei nº 13.303/2016.

Art. 130 O procedimento terá por base, enquanto não editado o regulamento interno para aplicação de penalidades definitivo, as disposições da Lei Estadual nº 5.427/2009, no que couber, bem como as normas gerais aplicáveis à Administração Pública Estadual e às Empresas Estatais, assegurando-se:

**I -** a formalização da acusação, mediante intimação do **Licitante** ou **Contratado**, contendo a descrição precisa da conduta imputada, com a indicação dos dispositivos legais, contratuais e/ou editalícios violados, bem como da penalidade pretendida;

**II -** o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de defesa escrita, contados da data da intimação, com a possibilidade de juntada de documentos, produção de provas e demais elementos que entender cabíveis;

**III -** a emissão de relatório conclusivo, quando necessário, com a proposição fundamentada quanto à aplicação ou não da penalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto, os antecedentes do **Contratado**, eventual ocorrência de reincidência, os danos causados à Administração e as disposições contratuais aplicáveis;

**IV -** a decisão motivada da Autoridade Competente, com a devida publicidade do ato sancionador, nos termos legais e regulamentares.

Art. 131 As rotinas e os fluxos internos para apuração de infrações e aplicação de penalidades administrativas no âmbito da **CENTRAL-RJ** serão objeto de um procedimento interno próprio, a ser aprovado pela Diretoria Executiva.

Art. 132 Além da Lei nº 13.303/2016, as unidades competentes deverão adotar, até a publicação do regulamento interno específico para aplicação de penalidades, de forma subsidiária, as disposições da Lei nº 5.427/2009, do Decreto Estadual nº 46.366/2018 (quando se tratar de infrações relacionadas à Lei Anticorrupção), bem como os normativos da Controladoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral do Estado, sem prejuízo da observância das disposições contratuais específicas e demais legislações aplicáveis.

Art. 133 Ressalta-se que, em qualquer hipótese, será garantido ao interessado o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo vedada a aplicação de **Sanção** sem a prévia instrução regular do processo e decisão fundamentada da Autoridade Competente.

## Subseção II

## Da Análise e Aprovação pela ASSJUR/CENTRAL-RJ

Art. 134 A edição dos **Editais** e dos **Termos de Contratos**, bem como dos **Termos de Convênios**, deverá ser precedida de Análise e Aprovação por parte da **ASSJUR/CENTRAL-RJ**, na forma do Decreto Estadual nº 40.500, de 1º de janeiro de 2007.

Art. 135 O Parecer Jurídico deve indicar expressamente as questões jurídicas do **Edital** que, ao juízo da **ASSJUR/CENTRAL-RJ**, são de maior relevo ou com maior risco de serem contestadas pelos **Licitantes** e pelos Órgãos de Controle.

**Parágrafo Único** **§1º**. O Parecer Jurídico terá caráter opinativo, podendo o Setor Competente deixar de acolher as recomendações, desde que apresente justificativa técnica devidamente ratificada pelo Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ**.

Art. 136 A **ASSJUR/CENTRAL-RJ** pode utilizar Pareceres Jurídicos padronizados para Editais também padronizados.

Art. 137 A **ASSJUR/CENTRAL-RJ** não deve imiscuir-se em questões de ordem técnica e econômica.

**Subseção III**
**Da Fase de Publicação da Licitação**

Art. 138 A **Publicação das Licitações** será efetivada através de publicação de Aviso com o extrato do seu **Edital** no **DOERJ** e a **Disponibilização do Edital** por meio do **SIGA-RJ**, no caso de a **Licitação** ser promovida por este Sistema, do **SEI-RJ** e do sítio eletrônico mantido pela **CENTRAL-RJ**, além de outros recursos, objetivando o máximo de Publicidade às **Licitações**.

Art. 139 A partir da **Disponibilização do Edital**, a contar da **Publicação** de que trata o art. anterior, deverão ser adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de Propostas e Documentação de Habilitação:

**I -** para **Aquisição de Bens**:

**a)** 05 (cinco) dias úteis, quando adotado como **Critério de Julgamento por Menor Preço ou Maior Desconto**;

**b)** 10 (dez) dias úteis, nas demais hipóteses.

**II -** para **Contratação** de **Obras** e **Serviços**:

**a)** 15 (quinze) dias úteis, quando adotado como **Critério de Julgamento por Menor Preço ou Maior Desconto**;

**b)** 30 (trinta) dias úteis, nas demais hipóteses.

**III -** no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias úteis, para **Licitação** em que:

**a)** se adote como **Critério de Julgamento a Melhor Técnica**:

**b)** se adote como **Critério de Julgamento a Melhor Combinação de Técnica e Preço**;

**c)** para **Licitação** em que haja **Contratação Semi-integrada** ou **Integrada**;

**IV -** no mínimo 15 (quinze) dias úteis, para **Licitação** em que se adote como **Critério de Julgamento a Maior Oferta de Preço.**

Art. 140 Eventuais modificações promovidas no **Edital** serão divulgadas nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das Propostas.

Art. 141 A **Fase Interna das Licitações** se encerra com a sua **Publicação** e a Disponibilização **do Edital**.

### Subseção IV
### Dos Pedidos de Esclarecimento e das Impugnações

Art. 142 Caberão Pedidos de Esclarecimento e Impugnações ao **Edital** em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência da **Licitação**, devendo a **CENTRAL-RJ** julgar e responder à Impugnação em até 3 (três) dias úteis.

**Parágrafo Único** Na hipótese de realização de **Licitação** para **Aquisição de Bens**, cujo prazo de publicidade do **Edital** é de 5 (cinco) dias úteis, conforme alínea "a" do inciso I do art. 138 deste Regulamento, para viabilizar o Pedido de Esclarecimento e a Impugnação, o prazo do item anterior é reduzido para 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência da **Licitação**, devendo o gestor da unidade de **Licitações** responder à Impugnação, motivadamente, em até 1 (um) dia útil.

Art. 143 O dia de abertura da **Licitação** não é computado para a contagem dos prazos referidos nos art. 141 e 142, do presente Regulamento.

Art. 144 As respostas aos Pedidos de Esclarecimentos são de competência da **Comissão de Licitações**, que deverá submeter a Impugnação apresentada, acompanhada de sua manifestação, à decisão do Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ**.

**Parágrafo Único** A **Comissão de Licitações** deverá contar com o auxílio da Área Técnica responsável pelo **Objeto** para responder questões de ordem técnica e da ASSJUR, quanto se tratar de questões legais, os quais se manifestarão por escrito.

Art. 145 Caso a Impugnação não seja respondida nos prazos fixados no art. 142, caput e Parágrafo Único deste Regulamento, a abertura da **Licitação** deve ser adiada, de modo que sejam respeitados os prazos previstos neste Regulamento de intervalo entre a data da resposta à Impugnação e a abertura da **Licitação**.

**Parágrafo Único** A decisão de adiamento da abertura da **Licitação** prevista neste artigo e a remarcação de sua abertura são de competência da **Comissão de Licitações**, devendo ser publicada da mesma forma que a **Publicação** original.

Art. 146 Se a Impugnação for julgada procedente, o Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ** deverá, na hipótese de ilegalidade insanável, anular a **Licitação** total ou parcialmente e a **Comissão de Licitações**, na hipótese de defeitos ou ilegalidades sanáveis, corrigir o ato, devendo:

**I -** Republicar o aviso da **Licitação** pela mesma forma que se deu o texto original, devolvendo o prazo de publicidade inicialmente definido, exceto se a alteração no **Edital** não afetar a participação de **Interessados** na **Licitação**;

**II -** Divulgar no sítio eletrônico da **CENTRAL-RJ** a decisão da Impugnação e o **Edital** retificado, para conhecimento de todos os **Licitantes** e **Interessados**.

Art. 147 Se a Impugnação for julgada improcedente, a **Comissão de Licitações** deverá divulgar no sítio eletrônico da **CENTRAL-RJ** a decisão, dando seguimento à **Licitação**.

### Subseção V

**Das Sessões Públicas das Licitações**

Art. 148 Respondidos todos os **Pedidos de Esclarecimentos** e julgadas todas as **Impugnações** apresentadas, dar-se-á a **Sessão Pública de Abertura da Licitação**, conforme a modalidade definida no **Edital.**

Art. 149 No caso de **Licitação Eletrônica**, o **Interessado** deverá atender aos procedimentos estipulados pelo **Sistema Eletrônico de Contratações** adotado pela **CENTRAL-RJ** para a **Participação na Licitação** e **Apresentação da Proposta Inicial de Preços**, dos **Lances**, da **Documentação de Habilitação** e de **Recursos**, conforme estipulado pelo **Edital**.

Art. 150 No caso de **Licitação Presencial**, o **Interessado** deverá apresentar-se no dia, horário e local definidos no **Edital**, quando deverá entregar ao Presidente da **Comissão de Licitações da CENTRAL-RJ** os seguintes documentos, conforme estipulado pelo **Edital**:

**I -** Credenciamento do Representante do Licitante;

**II -** Documentação referente a **Condições de Participação**;

**III -** **Proposta de Preços** e seus **Anexos**, conforme **Modo de Disputa** adotado;

**IV -** **Proposta Técnica**, no caso de **Licitações** pelos **Critério de Julgamento por Melhor Técnica** ou **por Melhor Combinação de Técnica e Preço**; e

**V -** **Documentação de Habilitação**.

Art. 151 As demais Sessões Públicas que se fizerem necessárias ao **Processamento das Licitações**, tanto **Eletrônicas** como **Presenciais**, deverão ter dia, horário e local publicados pelos meios estipulados no **Edital**, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, no caso de **Eletrônicas**, ou de um dia útil, no caso de **Presenciais**.

**Subseção VI**
**Da Fase de Apresentação de Propostas e de Lances**

Art. 152 As Propostas de Preços e Lances serão apresentadas levando-se em consideração se a **Licitação** será **Eletrônica**, preferencial, ou **Presencial**, conforme o **Modo de Disputa** adotado e na forma definida no **Edital**.

**Item 1**
**Dos Modos de Disputa**

Art. 153 As **Licitações** poderão adotar os **Modos de Disputa**:

**I -** **Aberto**;

**II -** **Fechado**;

**III -** **Combinado**, quando o **Objeto** puder ser parcelado.

Art. 154 Salvo justificativa prévia da Equipe de Planejamento de Contratação na **Fase de Preparação** e devidamente autorizada, será adotado o **Modo de Disputa Aberto**.

**Subitem 1**
**Do Modo de Disputa Aberto**

Art. 155 No **Modo de Disputa Aberto**, os **Licitantes** apresentarão suas Propostas em Sessão Pública por meio de Lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o **Critério de Julgamento de Propostas** adotado.

Art. 156 O **Edital** poderá estabelecer:

**I -** a possibilidade de apresentação de **Lances Intermediários** pelos **Licitantes** durante a **Disputa Aberta**, devendo ser considerados como tais os Lances:

**a)** Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas superiores ao último Lance dado pelo próprio **Licitante**, quando adotado o **Julgamento das Propostas pelo Critério da Maior Oferta de Preço**;

**b)** Iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último Lance dado pelo próprio **Licitante**, quando adotados os demais **Critérios de Julgamento das Propostas**.

**II -** o reinício da **Disputa Aberta**, após a definição do melhor **Lance**, para definição das demais colocações, quando existir diferença de pelo menos 10% (dez por cento) entre o melhor **Lance** e o subsequente.

Art. 157 Caso a **Licitação** de **Modo de Disputa Aberto** seja realizada sob a forma **Presencial**, serão adotados, adicionalmente, os seguintes procedimentos:

**I -** As Propostas Iniciais serão classificadas de acordo com a ordem de vantajosidade;

**II -** A **Comissão de Licitações** convidará individual e sucessivamente os **Licitantes**, de forma sequencial, a apresentar Lances Verbais, a partir do autor da Proposta menos vantajosa, seguidos dos demais;

**III -** A desistência do **Licitante** em apresentar Lance Verbal, quando convocado, implicará no encerramento da sua participação na Etapa de Lances Verbais e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das Propostas, exceto no caso de ser o detentor da melhor Proposta, hipótese em que poderá apresentar novos Lances sempre que esta for coberta.

Art. 158 O **Edital** e a **Comissão de Licitações** podem estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os Lances, que deve incidir tanto em relação aos Lances Intermediários quanto em relação à Proposta que cobrir a melhor oferta.

Art. 159 Após a definição da melhor Proposta, se a diferença em relação à Proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez) por cento, a **Comissão de Licitações** poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no **Edital**, para a definição das demais colocações.

**§1º.** Após o reinício previsto no caput, os **Licitantes** serão convocados a apresentar Lances.

**§2º.** Os **Licitantes** poderão apresentar Lances nos termos do Parágrafo Único do art. 48.

**§3º.** Os Lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação.

Art. 160 No caso de **Licitação Eletrônica**, os Lances somente podem ser apresentados por meio do **Sistema Eletrônico de Contratações**.

**Subitem 2**
**Do Modo de Disputa Fechado**

Art. 161 No **Modo de Disputa Fechado**, as Propostas apresentadas pelos **Licitantes** serão sigilosas até a data e hora designadas para sua divulgação.

Art. 162 No caso de **Licitação Presencial**, as Propostas deverão ser apresentadas, em envelopes lacrados, abertos em sessão pública e ordenadas conforme critério de vantajosidade definido no **Edital**.

Art. 163 No caso de **Licitação Eletrônica**, as Propostas deverão ser apresentadas, divulgadas e ordenadas por meio do **Sistema Eletrônico de Contratações** conforme critério de vantajosidade definido no **Edital**.

### Subitem 3
### Do Modo de Disputa Combinado

Art. 164 O **Edital** poderá estabelecer que a Disputa seja realizada em duas Etapas, sendo a primeira eliminatória.

Art. 165 O **Modo de Disputa Combinado** poderá ser realizado das seguintes formas:

**I -** caso o procedimento se inicie pelo **Modo de Disputa Fechado**, serão classificados para a etapa subsequente os **Licitantes** que apresentarem as 03 (três) melhores Propostas, iniciando-se então a disputa aberta com a apresentação de Lances sucessivos, nos termos dos arts. 47, 49 e 52 deste Regulamento;

**II -** caso o procedimento se inicie pelo **Modo de Disputa Aberto**, os **Licitantes** que apresentarem as 3 (três) melhores Propostas oferecerão Propostas finais, fechadas.

## Subseção VII
## Da Fase de Verificação de Efetividade das Propostas e dos Lances

Art. 166 Efetuado o **Julgamento das Propostas e dos Lances** e realizados eventuais desempates ou preferências previstas na legislação, será promovida a **Verificação de sua Efetividade**, promovendo-se a desclassificação daquelas que:

**I -** contenham vícios insanáveis;

**II -** descumpram Especificações Técnicas constantes do **Edital**;

**III -** apresentem preços manifestamente inexequíveis;

**IV -** se encontrem acima do **Orçamento Estimado** para a **Contratação**, mesmo após a **Negociação** prevista no art. 83 deste Regulamento;

**V -** não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela **CENTRAL-RJ**;

**VI -** apresentem desconformidade com outras exigências do **Edital**, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da **Adjudicação** do Objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os **Licitantes**.

**§1º** A **Verificação da Efetividade das Propostas e Lances** será feita exclusivamente em relação às Propostas e Lances mais bem classificados.

**§2º** A **CENTRAL-RJ** poderão realizar diligências para aferir a **Exequibilidade das Propostas** ou exigir dos **Licitantes** que ela seja demonstrada, na forma do inciso V do caput.

**§3º** Nas **Licitações de Obras e Serviços de Engenharia**, consideram-se inexequíveis as **Propostas** com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

**I -** média aritmética dos valores das **Propostas** superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do **Orçamento Estimado** pela **CENTRAL-RJ**;

**II -** valor do **Orçamento Estimado** pela **CENTRAL-RJ**.

**§4º** Para os demais **Objetos**, para efeito de avaliação da exequibilidade ou de sobre preços deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim definidos no **Edital**.

**§5º** Na hipótese de que trata o caput, o **Licitante** deverá demonstrar que o valor da Proposta é compatível com a execução do Objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários.

Art. 167 Confirmada a efetividade do Lance ou Proposta que obteve a primeira colocação na etapa de **Julgamento das Propostas**, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a **Comissão de Licitações** deverá Negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou.

**§1º** A **Negociação** deverá ser feita com os demais **Licitantes**, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a **Negociação**, permanecer acima do **Orçamento Estimado**.

**§2º** Se depois de adotada a providência referida no **§1º** deste artigo não for obtido valor igual ou inferior ao **Orçamento Estimado** para a **Contratação**, será revogada a **Licitação**.

**§3º** Encerrada a etapa competitiva da **Licitação**, poderão ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do **Orçamento Estimado** que estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo **Licitante** da melhor Proposta, para fins de reelaboração da planilha com os valores adequados ao Lance vencedor.

Art. 168 Encerrado o **Julgamento das Propostas**, será disponibilizada a respectiva Ata, com a ordem de classificação das Propostas.

Art. 169 A **Verificação da Efetividade das Propostas ou Lances** deverá ser feita exclusivamente em relação às **Propostas** e **Lances** mais bem classificados, exceto no caso de **Inversão das Fases**.

### Subseção VIII
### Da Fase de Julgamento das Propostas

Art. 170 Nesta **Fase** deverão ser julgadas:

**I -** as **Propostas de Preços**, incluídos os **Lances**, quando for o caso;

**II -** as **Propostas Técnicas**, nas **Licitações** pelos **Critérios de Julgamento Melhor Técnica, Melhor Combinação de Técnica e Preço, Melhor Conteúdo Artístico**, **Maior Retorno Econômico** ou **Melhor Destinação de Bens Alienados**,

Art. 171 O **Julgamento das Propostas de Preços** será feito com base no **Critério de Julgamento** definido no **ETP/TR** e determinado pelo **Edital**.

Art. 172 O **Julgamento das Propostas de Técnicas** deverá levar em consideração:

**I -** a **Capacidade Técnico-operacional** do **Licitante**;

**II -** a **Capacidade Técnico-profissional** do **Licitante**; *e*

**III -** **Critérios Técnicos** específicos relacionados ao **Objeto**, definidos pela Área Técnica responsável pelo **Objeto** no **ETP** e **TR.**

**§1º** Com relação à **Capacidade Técnico-operacional,** deve ser valorizada a quantidade de experiência do **Licitante;**

**§2º** Com relação à **Capacidade Técnico-profissional,** deve ser valorizada a não só a quantidade de experiência do Responsável Técnico indicado pelo **Licitante**, como também os seus níveis de experiência e responsabilidade relativos ao **Objeto**.

**§3º** Com relação aos **Critérios Técnicos**, deverá ser adotada na avaliação a sistemática de pontuação a seguir:

**a)** **ADEQUADO / EXCELENTE** = 100% (cem por cento) da nota máxima – Texto com informações completas sobre o tema, coerente, claro e objetivo, com excelente padrão de apresentação pela clareza e domínio dos temas;

**b)** **BOM** = 75% (setenta e cinco por cento) da nota máxima – Texto com informações completas sobre o tema, coerente, claro e objetivo, com bom padrão de apresentação pela clareza e domínio dos temas;

**c)** **REGULAR** = 50% (cinqüenta por cento) da nota máxima – Texto com informações mínimas para compreensão dos temas abordados; abrangência restrita de abordagem comparativamente com as demais LICITANTES; pouca objetividade e clareza.

**d)** **INSUFICIENTE** = 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima – Texto e informações incompletas; tópicas do problema / objeto não abordado; conjunto de informações insuficientes para compreensão completa do tema abordado;

**e)** **ERRONÊO** ou não abordado = 0 (zero) – O texto não aborda o tema indicado; o texto e as informações não correspondem ao objeto da proposta; texto e informações contraditórios, erros graves na abordagem dos temas.

Art. 173 No caso de **Empate** entre Propostas ~~e Lances~~, deverão ser adotados os seguintes **Critérios de Desempate**:

**I -** em **Licitação** pelo **Critério de Julgamento** por M**elhor Combinação de Técnica e Preço**:

**a)** preferência ao **Licitante** que apresentou a melhor **Proposta Técnica**; *e*

**b)** persistindo o **Empate**, preferência pelo **Licitante** que apresentou a melhor **Proposta de Preços**.

**II -** nos demais casos:

**a)** Contratação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou equivalentes, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e do disposto no art. 168 deste Regulamento.

**b)** Disputa final, hipótese em que os **Licitantes** empatados poderão apresentar nova Proposta em ato contínuo à Classificação;

**c)** Avaliação do desempenho contratual prévio dos **Licitantes**, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos neste Regulamento;

**d)** Desenvolvimento pelo **Licitante** de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho;

**e)** Desenvolvimento pelo **Licitante** de Programa de Integridade, conforme orientações dos Órgãos de Controle.

Art. 174 Persistindo o **Empate**, será assegurada preferência, sucessivamente, aos Bens e Serviços produzidos *ou* prestados por:

**I -** **Licitantes** estabelecidos no território do Estado do Rio de Janeiro;

**II -** **Licitantes** brasileiros;

**III -** **Licitantes** que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; e

**IV -** **Licitantes** que comprovem a prática de Mitigação, nos termos da Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Art. 175 Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, considera-se **Empate** aquelas situações em que a Proposta apresentada pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à Proposta mais bem classificada.

**§1º** Nas situações descritas no caput, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentou Proposta mais vantajosa poderá apresentar nova Proposta de preço inferior à Proposta mais bem classificada.

**§2º** Caso não seja apresentada a nova Proposta de que trata o **§1º**, as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, com Propostas até 10% (dez por cento) superiores à Proposta mais bem classificada, serão convidadas a exercer o mesmo direito, conforme a ordem de vantajosidade de suas Propostas.

**§3º** No caso de **Licitação** com **Etapa de Lances** e por meio eletrônico, o intervalo de que trata este art. será de 5% (cinco por cento).

Art. 176 Para efeito de **Julgamento das Propostas**, não serão consideradas vantagens não previstas no **Edital**.

## Subseção IX
## Da Fase de Negociação

Art. 177 Confirmada a efetividade **Proposta** ou do **Lance** que obteve a primeira colocação na **Fase de Julgamento das Propostas** ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da **Desclassificação** de outra que tenha obtido colocação superior, a **Comissão de Licitações** poderá **negociar** condições mais vantajosas com quem o apresentou.

**§1º** A **Negociação** deverá ser feita com os demais **Licitantes**, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a **Negociação**, permanecer acima do **Orçamento Estimado**.

**§2º** Se depois de adotada a providência referida no **§1º** deste artigo não for obtido valor igual ou inferior ao **Orçamento Estimado** para a **Contratação**, a **Licitação** será declarada fracassada.

## Subseção X
## Da Fase de Habilitação

Art. 178 A **Habilitação** dos **Interessados** em participar de **Licitações** e **Contratações** com a **CENTRAL-RJ** será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros:

**I -** Exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da Aquisição de Direitos e da Contração de Obrigações por parte do **Licitante**, de acordo com a **Seção** "**Da Documentação de Habilitação**" deste Regulamento.

**II -** A **Qualificação Técnica**, exigida será restrita às **Parcelas do Objeto Técnica ou Economicamente Relevantes**, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no **Edital**, conforme definidos no **ETP** e no **TR**;

**III - Capacidade Econômica e Financeira**;

**IV -** Recolhimento de quantia a título de **Adiantamento/Caução**, tratando-se de **Licitações** em que se utilize como **Critério de Julgamento** a **Maior Oferta de Preço**.

Art. 179 Conforme o formato adotado para a **Licitação**, a **Documentação de Habilitação**:

**I -** no caso de **Licitação Eletrônica**:

**a)** o **Edital** definirá o prazo para a apresentação da **Documentação de Habilitação**, que não poderá ser superior a 3 (três) dias úteis após a **Classificação das Propostas**.

**b)** deverá ser apresentada apenas pelo **Licitante** que estiver classificado em primeiro lugar;

**§1º** No caso de **Inabilitação**, será requerida e avaliada a **Documentação de Habilitação** dos **Licitantes** subsequentes, pela ordem de classificação.

**II -** no caso de **Licitação Presencial**, deverá ser apresentada por todos os **Licitantes**;

**§1º** Neste caso, deverá ser analisada a **Documentação de Habilitação** apresentada apenas pelo **Licitante** que estiver classificado em primeiro lugar.

Art. 180 A **Comissão de Licitações** deve motivar a decisão de **Inabilitação**.

Art. 181 Os **Licitantes** somente devem ser inabilitados em razão de defeitos em sua **Documentação de Habilitação** que sejam insanáveis.

**§1º** Consideram-se sanáveis defeitos relacionados a documentos que declaram situações pré-existentes ou concernentes aos seus prazos de validade.

**§2º** A **Comissão de Licitações** pode realizar diligências para esclarecer o teor ou sanar defeitos constatados na **Documentação de Habilitação**.

Art. 182 A **Comissão de Licitações** poderá conceder prazo de até 8 (oito) dias úteis prorrogáveis por igual período, para que o **Licitante** corrija os defeitos constatados na sua **Documentação de Habilitação**, apresentando, se for o caso, nova **Documentação**, podendo o **Edital** dispor de prazo distinto, de acordo com o **Objeto**.

Art. 183 A **Comissão de Licitações**, na hipótese do art. 181, deve indicar expressamente quais documentos devem ser reapresentados ou quais informações devem ser corrigidas.

Art. 184 Se os defeitos não forem corrigidos de modo adequado, a **Comissão de Licitações** dispõe de competência discricionária para decidir pela concessão de novo prazo para novas correções.

Art. 185 No caso de **Inabilitação** de todos os **Licitantes**, dada a constatação de defeitos insanáveis na **Documentação de Habilitação** de todos eles, a **Comissão de Licitações** deve declarar a **Licitação** fracassada.

Art. 186 A **Fase de Habilitação** poderá, excepcionalmente, anteceder as **Fases de Apresentação de Propostas e Lances**, **Julgamento das Propostas**, **Verificação de Efetividade das Propostas e dos Lances** e de **Negociação**, desde que expressamente previsto no **Edital**, desde que devidamente justificada pela Área interessada na inversão.

Art. 187 Caso a **Fase de Habilitação** anteceda a **Fase de Apresentação das Propostas ou Lances**:

**I -** O s **Licitantes** apresentarão simultaneamente a **Documentação de Habilitação** e as **Propostas**;

**II -** Será verificada a **Documentação de Habilitação** de todos os **Licitantes**;

**III -** Serão julgadas apenas as **Propostas** dos **Licitantes Habilitados**.

## Subseção XI
## Da Fase de Recursos

Art. 188 A **Licitação** terá **Fase de Recursos** única, após o término da **Fase de Habilitação**, após a **Declaração de Vencedor** pela Autoridade Competente, e contemplará, além dos atos praticados na **Fase de Habilitação**, aqueles praticados nas **Fases de Verificação da Efetividade Propostas de Preços e dos Lances** e de **Julgamento das Propostas**.

**I -** no caso de **Licitação Eletrônica**, nos momentos e prazos estipulados pelo **Sistema Eletrônico de Contratações** adotado pela **CENTRAL-RJ**;

**II -** no caso de **Licitação Presencial**:

**a)** quando presentes os Representantes Credenciados de todos os Licitantes, imediatamente após a Declaração de Vencedor pelo Presidente da **Comissão de Licitações da CENTRAL-RJ**; *ou*

**b)** quando não presentes os Representantes Credenciados de todos os Licitantes, no prazo de um dia útil da Publicação nos termos do **Edital**, da Declaração de Vencedor.

**§1º** A falta de manifestação nos termos acima importará na decadência do direito de interposição d e **Recurso** e, consequentemente, na **Adjudicação** do **Objeto** ao Licitante declarado vencedor.

Art. 189 A s **Razões do Recurso** deverão ser apresentadas nos prazos abaixo indicados, contados da Publicação da Declaração de Vencedor, e serão disponibilizadas junto ao Processo Administrativo que sedia a **Licitação** no **SEI-RJ**, a partir de quando será inaugurado, pelo mesmo prazo, o período para apresentação das **Contrarrazões.**

**I -** no caso de **Licitação Eletrônica**, no prazo de três dias úteis;

**II -** no caso de **Licitação Presencial**: no prazo de cinco dias úteis;

Art. 190 Na hipótese de **Inversão de Fases**, os prazos referidos no art. 187 serão abertos após a **Habilitação** e também após o **Julgamento das Propostas**.

Art. 191 Os **Recursos** serão apreciados no prazo de até cinco dias úteis, contados do término do prazo para oferecimento de **Contrarrazões**.

**§1º** A competência para conhecimento e exame dos **Recursos** caberá, conforme o caso, à **Comissão de Licitações**, que poderá exercer juízo de retratação ou encaminhar o recurso ao Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ** para decisão, podendo valer-se de Suporte Técnico ou de Orientações Jurídicas.

**§2º** O s **Recursos** interpostos terão efeito devolutivo, podendo o Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ** atribuir eficácia suspensiva, havendo fundado receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da continuidade da **Licitação**.

**§3º** O acolhimento do **Recurso** importará na invalidação exclusivamente dos atos insuscetíveis de aproveitamento, conforme o caso.

Art. 192 Poderão ser inadmitidos de plano os **Recursos** meramente protelatórios, impertinentes ou intempestivos, com possibilidade de aplicação de **Sanções Administrativas**.

**Parágrafo Único** Consideram-se **Recursos** manifestamente protelatórios aqueles que versarem sobre matérias já discutidas e decididas ou preclusas no curso da **Licitação**.

Art. 193 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Seção, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.

**Parágrafo Único** Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito da **CENTRAL-RJ**.

## Subseção XII
## Da Homologação, Revogação ou Anulação da Licitação

Art. 194 Concluído o **Julgamento da Licitação** ou decididos os **Recursos**, se for o caso, o Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ** fará a **Homologação da Licitação** e a **Adjudicação** do **Objeto** da **Licitação** ao **Licitante Declarado Vencedor**.

Art. 195 A **Homologação do Julgamento Final** implica a constituição de direito relativo à celebração do **Contrato** em favor do **Licitante Declarado Vencedor**.

Art. 196 A **CENTRAL-RJ** não poderá celebrar **Contrato** com preterição da ordem de **Classificação das Propostas** ou com terceiros estranhos à **Licitação**.

Art. 197 O Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ** poderá proceder a **Revogação da Licitação** por razões de **Interesse Público** decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável ou a sua **Anulação** por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.

**§1º** A **Anulação da Licitação** por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, observado o disposto no **§2º** deste artigo.

**§2º** A **Anulação da Licitação** induz à do **Contrato**.

Art. 198 Depois de iniciada a **Fase de Apresentação de Propostas ou Lances**, a **Revogação** ou a **Anulação** da **Licitação** somente será efetivada depois de se conceder aos **Licitantes** que manifestem interesse em contestar o respectivo ato prazo apto a lhes assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

**Parágrafo Único** Será concedido o prazo de três dias úteis, contados da publicação do ato, para que o **Licitante** apresente suas razões.

Art. 199 O disposto nesta Subseção aplica-se, no que couber, aos atos por meio dos quais se determine a **Contratação Direta**.

**Subseção XIII**
**Da Condução das Licitações**

Art. 200 As **Licitações** promovidas pela **CENTRAL-RJ** serão processadas e julgadas por **Comissão de Licitações**, conforme a seguir:

**I -** quando a **Licitação** for com **Etapa de Lances**, seja no formato **Eletrônico** ou **Presencial**, deverá ser conduzida por Empregado com a qualificação de **Agente de Contratação**/**Pregoeiro**, com o suporte de **Equipe de Apoio**, constituída preferencialmente por Agentes de Contratação;

**II -** quando a **Licitação** não for com **Etapa de Lances**, tanto no formato **Eletrônico** quanto **Presencial**, deverá ser conduzida por **Comissão de Licitação** composta por pelo menos três Membros, presidida por Empregado com a qualificação de **Agente de Contratação**;

**III -** quando o **Objeto** for **Bem** ou **Serviço Especial**, a **Licitação** poderá ser conduzida por **Comissão Especial de Licitação** composta com pelo menos três Membros lotados na Área Técnica responsável pelo **Objeto** e presidida por Empregado com a qualificação de **Agente de Contratação**;

**IV -** quando o **Critério de Julgamento** for "**por Melhor Técnica**", "**Melhor Combinação Técnica e Preço**", "**Melhor Conteúdo Artístico**", "**Maior Retorno Econômico**" ou "**Melhor Destinação de Bens Alienados**", em razão da especialidade e/ou complexidade do **Objeto**, poderá ser constituída **Comissão Técnica** para avaliar e julgar os Aspectos Técnicos da **Licitação**, conforme requisitos e critérios estabelecidos no **Edital**, com base no definido no **ETP** e **TR**, ficando automaticamente extinta com o encerramento da **Licitação**.

**§1º** Os Membros das **Comissões de Licitações** de que tratam os inc. II, III e IV acima responderão solidariamente por todos os atos praticados, salvo se for consignada posição individual divergente, devidamente fundamentada e registrada na Ata em que adotada a decisão.

**§2º** Os Membros que comporão a **Comissão Técnica** de que trata o inc. IV deverão ser indicados pelo Diretor Responsável pelo **Objeto** da **Licitação.**

**§3º** Os Empregados que comporão as **Comissão de Licitações** de que trata este art. atuarão nelas sem prejuízo de suas responsabilidades regulares.

Art. 201 São competências da **Comissão de Licitações**:

**I -** Processar **Licitações**, receber e responder a Pedidos de Esclarecimentos, receber e decidir as Impugnações contra o **Edital**;

**II -** Receber, examinar e julgar as Propostas conforme requisitos e **Critérios** estabelecidos no **Edital**;

**III -** Classificar ou desclassificar Propostas nas hipóteses previstas no **Edital** e neste Regulamento;

**IV -** Habilitar ou Inabilitar Licitante nas condições previstas no **Edital** e neste Regulamento;

**V -** Receber **Recursos**, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão, encaminhá-los ao Diretor ~~**do Setor Demandante**~~;

**VI -** Dar ciência aos **Interessados** das decisões adotadas nas **Licitações**;

**VII -** Encaminhar os autos da **Licitação** ao Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ** para **Homologação da Licitação**, **Adjudicação do Objeto** e convocação do **Adjudicatário** para a assinatura do **Contrato**;

**VIII -** Propor ao Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ** a **Revogação** ou a **Anulação** da **Licitação**;

**IX -** Propor ao Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ** a aplicação de **Sanção** a **Licitante**, nas hipóteses previstas neste Regulamento.

Art. 202 A **Comissão de Licitações** poderá, quando necessário, determinar as diligências que entenderem pertinentes para a melhor tomada de decisão à vista dos interesses da **CENTRAL-RJ**.

**Parágrafo Único** É facultado à **Comissão de Licitações**, em qualquer fase da **Licitação**, desde que não seja alterada a substância da Proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na **Documentação de Habilitação** ou complementar a instrução do **Processo Administrativo**.

Art. 203 Os Empregados mencionados nos inc. I a IV do art. 201 farão jus ao recebimento de gratificação por participação em tais Comissões, de acordo com Norma Interna específica.

## CAPÍTULO V
## DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Art. 204 S ã o **Procedimentos Auxiliares das Licitações e Contratações** regidos por este Regulamento:

**I - Pré-qualificação Permanente de Interessados, Bens e Serviços**;

**II - Cadastramento de Interessados;**

**III - Sistema de Registro de Preços de Bens e Serviços;**

**IV - Catálogo Eletrônico de Padronização de Bens**, **Serviços e Obras**;

**V - Manifestação de Interesse**;

**VI - Credenciamento.**

### Seção I
### Da Pré-qualificação Permanente de Interessados, Bens e Serviços

Art. 205 Considera-se **Pré-qualificação Permanente de Interessados, Bens e Serviços** o procedimento anterior à **Licitação** destinado a identificar:

**I -** **Interessados** que reúnam condições de **Qualificação Técnica** exigidas para o **Fornecimento de Bem** ou a **Execução de Serviço** ou **Obra** nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos; *e*

**II -** **Bens** e **Serviços** que atendam às exigências técnicas e de qualidade estabelecidas pela **CENTRAL-RJ**.

Art. 206 Sempre que a **CENTRAL-RJ** entender conveniente iniciar **Procedimento de Pré-qualificação**, deverá convocar os **Interessados** para que demonstrem o cumprimento das exigências de **Qualificação Técnica** ou de aceitação de **Bens** ou **Serviços**, conforme o caso.

**§1º** A convocação de que trata o caput será realizada mediante:

**I -** Publicação de extrato do **Edital** no **DOERJ**; *e*

**II -** Divulgação no sítio eletrônico da **CENTRAL-RJ**.

**§2º** A convocação deverá explicitar as exigências de **Qualificação Técnica** ou de aceitação dos **Bens** ou **Serviços**, conforme o caso.

**§3º** O **Procedimento de Pré-qualificação** será público e permanecerá aberto à inscrição de qualquer **Interessado**.

**§4º** A **Pré-qualificação** poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos **Interessados**.

**§5º** A **Pré-qualificação** poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os Requisitos de **Qualificação Técnica** necessários à **Contratação**, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os **Interessados**.

**§6º** Na **Pré-qualificação** aberta de **Bens**, poderá ser exigida a comprovação de qualidade.

**§7º** É obrigatória a divulgação dos **Interessados**, **Bens** e **Serviços** que forem pré-qualificados.

**§8º** A **Pré-qualificação** terá validade de um ano, no máximo, podendo ser atualizada a qualquer tempo.

**§9º** O **Interessado Pré-qualificado** deverá informar à **CENTRAL-RJ** sobre as alterações posteriores na sua qualificação ou de seu **Bem** ou **Serviços**, capazes de afetar a sua condição de pré-qualificado.'

Art. 207 Será fornecido certificado aos pré-qualificados, renovável sempre que o registro for atualizado.

Art. 208 Caberá **Recurso** no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação ou da lavratura da Ata do ato que defira ou indefira pedido de **Pré-qualificação de Interessados**, aplicando-se, no que couberem, as regras previstas no Capítulo V, Seção VII deste Regulamento.

Art. 209 A **Licitação** poderá ser restrita aos **Interessados Pré-qualificados**, desde que, justificadamente:

**I -** A convocação para a **Pré-qualificação** discrimine que as futuras **Licitações** serão restritas aos **Pré-qualificados**;

**II -** Na convocação a que se refere o inciso I do caput conste estimativa de quantitativos mínimos que a **CENTRAL-RJ** pretende adquirir ou contratar nos próximos 12 (doze) meses e de prazos para publicação do **Edital**;

**III -** A **Pré-qualificação** seja total, contendo todos os Requisitos de **Habilitação** necessários à **Contratação**.

**Parágrafo Único** Na hipótese de **Licitação** restrita a **Interessados** ou **Bens Pré-qualificados**, a **CENTRAL-RJ** enviará convocação por meio eletrônico a todos os pré-qualificados no respectivo segmento, observando-se, ainda, o seguinte:

**I -** Somente poderão participar da futura **Licitação** os **Interessados** cujos pedidos de pré-qualificação tenham sido aprovados até a data assinalada na convocação;

**II -** Somente serão aceitos, na futura **Licitação**, **Bens** e **Serviços** que tenham sido considerados pré-qualificados e/ou homologados, ou cuja documentação ou amostra tenham sido apresentadas até a data assinalada em aviso a ser publicado antes da realização da respectiva **Licitação**.

## Seção II
## Do Cadastramento de Interessados em Fornecer Bens e Prestar Serviços

Art. 210 A **CENTRAL-RJ** poderá manter **Cadastramento de Interessados em Fornecer Bens e Prestar Serviços**, que será válido por 1 (um) ano, no máximo, podendo ser atualizado a qualquer tempo, para efeito de **Habilitação** dos inscritos em **Licitações e Contratações Diretas**.

Art. 211 O **Cadastramento de Interessados** será regulamentado por **POP** específico, observando-se o seguinte:

**I -** O **Cadastramento de Interessados** será amplamente divulgado e ficará permanentemente aberto para a inscrição de **Interessados**;

**II -** Os **Cadastrados** serão admitidos segundo requisitos previstos no **POP** específico;

**III -** A atuação do **Cadastrado** no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo **Cadastro**;

**IV -** A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o **Cadastro** do **Interessado** que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para **Habilitação** ou para admissão cadastral.

Art. 212 Alternativamente, poderá ser utilizado o Cadastro de Fornecedores do Estado do Rio de Janeiro, disciplinado pela Portaria SUBLO nº 02, de 11 de junho de 2012, observando-se o preenchimento das informações constantes dos Anexos I, II e III, deste Regulamento.

## Sessão III
## Do Sistema de Registro de Preços – SRP

Art. 213 O **Procedimento Auxiliar de Sistema de Registro de Preços – SRP**, na forma do que determina o art. 66 da Lei nº 13.303/2016, rege-se pelo disposto neste Regulamento e no Decreto Estadual nº 48.843/2023, ou naquele que vier a substituí-lo, bem como pela Norma Interna da **CENTRAL-RJ** competente.

Art. 214 O **SRP** poderá ser realizado:

**I -** para **Bens** e **Serviços Comuns**, inclusive de Engenharia**:**

**a)** por meio de **Licitação** na **Modalidade Pregão**, pelos **Critérios de Julgamento Menor Preço** ou **Maior Desconto**; ou

**b)** por meio de **Contratação Direta**.

**II -** No caso de **Obras e Serviços Especiais de Engenharia**, deverá ser adotada a **Licitação** baseada nos arts. 51 a 62 da Lei Federal nº 13.303/2016.

Art. 215 Os **Critérios de Julgamento Menor Preço** ou **Maior Desconto** por lote de itens somente poderão ser adotados quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica.

**§ 1º** Na hipótese de que trata o caput deste artigo, o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será indicado no **Edital**, e a contratação posterior de item específico constante do lote de itens exigirá prévia **Pesquisa de Preços** e demonstração de sua vantagem para a **CENTRAL-RJ**.

**§ 2º** A **Pesquisa de Preços** de que trata o § 1º deste artigo deverá ser realizada sempre que o intervalo entre a data de assinatura da ata e a contratação ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 216 O **Registro de Preços** poderá ser utilizado nas hipóteses de **Contratação Direta** para a **Aquisição de Bens** ou para a **Contratação de Serviços**, inclusive de **Engenharia**, para mais de um órgão ou entidade.

**Parágrafo Único** Caso a **IRP** não receba nenhuma manifestação de interesse, a **CENTRAL-RJ** poderá seguir com o procedimento de **Registro de Preços** por **Contratação Direta** apenas com a sua quantidade demandada.

Art. 217 Será adotado, preferencialmente, o **Registro de Preços** nas seguintes hipóteses:

**I -** [1] quando a contratação se voltar ao atendimento de necessidade permanente, prolongada ou frequente do **Bem** ou do **Serviço** a ser contratado; ou

**II -** [2] quando for mais conveniente a **Aquisição de Bens** com previsão de entregas parceladas ou **Contratação de Serviços** remunerados por unidade de medida, por quantidade de horas ou postos de trabalho, ou em **Regime de Tarefa**;

**III -** [3] quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou entidade, bem como aos programas de governo; ou

**IV -** quando, pela natureza do **Objeto**, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela **CENTRAL-RJ**.

**§ 1º** [4] Evidenciadas as hipóteses previstas nos incisos do caput deste artigo, a não utilização do **SRP** deverá ser justificada pela autoridade competente.

**§ 2º** [5] A mera ausência de previsão orçamentária, sem a configuração de uma das hipóteses de adoção descritas nos incisos do caput deste artigo, não é motivo, por si só, para a adoção do **SRP**.

Art. 218 [6] O **SRP** poderá ser adotado para a **Contratação** de **Execução de Obras** e **Serviços de Engenharia**, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

**I -** existência de **Objeto** certo e definido, com características padronizadas, a partir de especificações usuais no mercado e sem complexidade técnica ou operacional, nos termos previamente fixados em **Termo de Referência**, **Anteprojeto**, **Projeto Básico** ou **Projeto Executivo**; e

**II -** necessidade permanente ou frequente da **Obra** ou do **Serviço** a ser contratado.

Art. 219 [7] Excepcionalmente, será permitido o **Registro de Preços** com a indicação limitada a unidades de contratação, sem a indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações:

**I -** quando for a primeira **Licitação** ou procedimento de **Contratação Direta** para o **Objeto** e não tiver registro de demandas anteriores;

**II -** no caso de alimento perecível; ou

**III -** no caso em que o **Serviço** estiver integrado ao **Fornecimento de Bens**.

**Parágrafo Único** Nas situações referidas no caput deste artigo, é obrigatória a indicação do valor estimado da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na **ARP**.

Art. 220 O **Registro de Preços** observará, entre outras, as seguintes condições:

**I -** Efetivação prévia de ampla **Pesquisa de Mercado**;

**II -** Seleção de acordo com os procedimentos previstos em Regulamento;

**III -** Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódicos dos preços registrados;

**IV -** Definição da validade do **Registro**;

**V -** Inclusão, na respectiva Ata, do registro dos **Licitantes** que aceitarem cotar os **Bens** ou **Serviços** com preços iguais ao do **Licitante Vencedor**, na sequência da classificação da **Licitação**, assim como dos **Licitantes** que mantiverem suas Propostas originais.

Art. 221 O **Registro de Preços** não obriga a **CENTRAL-RJ** a firmar os **Contratos** que deles poderão advir, sendo facultada a realização de **Licitação** específica para a obtenção de preços mais vantajosos, assegurada ao **Licitante** registrado no **Sistema de Registro de Preços** a preferência, em igualdade de condições.

Art. 222 O prazo de vigência da **ATA RP** deverá ser de 1 (um) ano, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de sua divulgação no DOERJ, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que haja previsão expressa na própria **ATA RP** e as condições e os preços permaneçam vantajosos para a **CENTRAL-RJ**.

**Parágrafo Único** A **Prorrogação** da vigência da **ATA RP** observará o seguinte:

**I -** somente o saldo remanescente será mantido;

**II -** deverá ser indicado expressamente o prazo de prorrogação;

**III -** deverá ser confirmado se os preços registrados permanecem atualizados, por meio de pesquisa de preços realizada na forma do Decreto nº 48.816, de 2023; e

**IV -** será formalizada mediante **Termo Aditivo**.

Art. 223 [8] É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na **ATA RP**, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 81 da Lei Federal nº 13.303/2016.

**Subseção I**

**Da Adesão a Ata de Registro de Preços**

Art. 224 A **CENTRAL-RJ**, observados os critérios de conveniência e oportunidade, poderá permitir a **Adesão** a **ATA RP** de **Registro de Preços** realizado no âmbito desta Empresa.

**Parágrafo Único** Caso venha a permitir a **Adesão** a **ATA RP/CENTRAL-RJ**, o Gerenciador da **ATA RP/CENTRAL-RJ** deverá proceder em conformidade com o Decreto Estadual nº 48.843/2023, ou com aquele que vier a alterá-lo ou substituí-lo.

Art. 225 A **CENTRAL-RJ** poderá aderir a **ATA RP** de **Registro de Preços** realizado por outras Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e de suas Subsidiárias, bem como pelos Órgãos da Administração Direta, dos Fundos Especiais, das Fundações e das Autarquias, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, das esferas Municipais, Estaduais, Federal, em conformidade com o Decreto Estadual nº 48.843/2023, ou com aquele que vier a alterá-lo ou substituí-lo.

**Parágrafo Único** Neste caso, o Setor Competente deverá proceder em conformidade com o **Procedimento Operacional Padrão** da **CENTRAL-RJ** específico para o procedimento, **POP/CENTRAL-RJ nº 007**.

**Sessão IV**

**Do Catálogo Eletrônico de Padronização de Bens, Serviços e Obras**

Art. 226 O **Catálogo Eletrônico de Padronização de Bens, Serviços e Obras** consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela **CENTRAL-RJ** que estarão disponíveis para a realização de **Licitação**.

**Parágrafo Único** O **Catálogo** referido no caput poderá ser utilizado em **Licitações** cujo **Critério de Julgamento** seja o **por Menor Preço** ou por **Maior Desconto** e conterá toda a documentação e todos os procedimentos da **Fase Interna** da **Licitação**, assim como as especificações dos respectivos **Objetos**, conforme disposto em Norma Interna.

**Sessão V**

**Do Procedimento de Manifestação de Interesse Privado - PMIP**

Art. 227 A **CENTRAL-RJ** poderá adotar **Procedimento de Manifestação de Interesse Privado – PMIP -** para o recebimento de Propostas e Projetos de Empreendimentos com vistas a atender necessidades previamente identificadas, cabendo a regulamento a definição de suas regras específicas.

**§1º** O autor ou financiador do Projeto de Empreendimento apresentado no âmbito do **PMIP** poderá participar da **Licitação** para a execução do empreendimento, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela **CENTRAL-RJ** caso não vença a **Licitação**, desde que seja promovida a cessão de direitos na forma do parágrafo seguinte.

**§2º** Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autônomos ou por empresas contratadas passam a ser propriedade da **CENTRAL-RJ**, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída.

Art. 228 A realização do **Procedimento Auxiliar de Manifestação de Interesse – PMIP** deverá observar o disposto em Norma Interna da **CENTRAL-RJ** específica para este **Procedimento** e, no que couber, no Decreto Estadual nº 49.143/2024, ou naquele que vier a alterá-lo ou substituí-lo.

## Sessão VI
## Do Credenciamento

Art. 229 O **Credenciamento** é procedimento adotado com base no art. 30, da Lei nº 13.303/2016, quando:

**I -** O **Interesse Público** for melhor atendido com a **Contratação** do maior número possível de prestadores simultâneos, devidamente justificado pelo **Setor Demandante**;

**II -** For possível a **Contratação** de todos os **Interessados** que atendam aos requisitos técnicos exigidos para a **Execução do Contrato**, mediante critério isonômico, sem exclusão;

**III -** A capacidade de **Fornecimento** de todos os eventuais **Interessados** na **Contratação** for inferior à demanda.

**§1º** **§1º**. O **Credenciamento** respeitará, sempre que possível, as mesmas regras atinentes à **Licitação**, inclusive no que se refere às **Fases de Preparação** e **Divulgação**.

**§2º** **§2º**. O pagamento dos credenciados é realizado de acordo com a demanda, tendo por base o valor predefinido no **Edital**, que deverá ser compatível com os preços praticados no mercado, sendo admitida a utilização de tabelas de referência para sua determinação.

**§3º** **§3º**. No **Credenciamento**, o **Edital** deverá prever:

**I -** O período de inscrição, o qual poderá ter termo definido ou ser permanentemente aberto;

**II -** O **Termo de Referência** ou **Projeto Básico** completo e os critérios técnicos que utiliza para **Julgamento das Propostas** e **Habilitação** e **Contratação**;

**III -** O prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis, entre a publicação do **Edital** e a apresentação da documentação;

**IV -** Regras que evitem o tratamento discriminatório, pela **CENTRAL-RJ**, no que se refere aos procedimentos de **Credenciamento** e **Contratação** decorrentes;

**V -** Validade de até 1 (um) ano, admitida a prorrogação:

**a)** Para os que tiverem interesse após esse prazo;

**b)** Com reabertura de prazo para novas inscrições

# CAPÍTULO VI
# DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Art. 230 Para efeitos deste Regulamento são consideradas **Contratações Diretas** a:

**I -** **Inaplicabilidade do Dever de Licitar**;

**II -** **Dispensa de Licitação**;

**III -** **Inexigibilidade de Licitação**.

Art. 231 A **Equipe de Planejamento da Contratação** específica para o **Objeto**, uma vez identificada à impossibilidade de atendimento da demanda internamente e, verificado que a **Licitação** não se mostra possível e/ou o meio mais adequado para promover a **Contratação** pretendida, deve propor o procedimento de **Contratação Direta** cabível, nos limites dos artigos 28, §3°, 29 e 30 da Lei nº 13.303/2016, observando-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.

Art. 232 Deverão constar no **Processo Administrativo**, além dos Documentos da **Fase Preparatória das Licitações**, no que couber, os demais requisitos típicos de cada hipótese de **Contratação Direta**, tais como:

**I -** Caracterização da proposição de **Contratação Direta**, fundamentada no art. 28, §3°, da Lei nº 13.303/2016;

**II -** Razão da escolha do **Proponente**, demonstrando que o mesmo possui a qualificação adequada para a satisfação do **Objeto** almejado;

**III -** A justificativa do preço proposto;

**IV -** Outros documentos necessários, decorrentes das especificidades do **Objeto**.

Art. 233 As hipóteses de **Contratação Direta** serão circunstanciadamente justificadas pelo Setor Demandante, inclusive quanto ao preço, devendo ser aprovadas pelo respectivo Diretor e, posteriormente, ratificadas pelo Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ**.

Art. 234 Nas hipóteses de **Contratação Direta**, se comprovado, pelo Órgão de Controle Externo, **Sobrepreço** ou **Superfaturamento**, respondem solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela **Contratação Direta** e o **Contratado**.

## Sessão I
## Da Inaplicabilidade do Dever de Licitar

Art. 235 Nos termos do art. 28, §3º, da Lei nº 13.303/2016, não se aplica a **Licitação** nas seguintes situações:

**I -** Comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pela **CENTRAL-RJ**, de **Produtos**, **Serviços** ou **Obras** especificamente relacionados com seu Objeto social;

**II -** Nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo;

**§1º** Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso II deste artigo a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente.

**§2º** Considera-se procedimento competitivo qualquer forma de comparação de sujeitos ou de objetos usuais no mercado, divulgada em meios públicos, que permita a **Manifestação de Interesse** de mais de um **Interessado** nos negócios referidos no parágrafo anterior.

## Sessão II
## Da Dispensa de Licitação

Art. 236 Poderá ocorrer **Dispensa de Licitação** nas seguintes situações:

**I -** Para **Obras** e **Serviços de Engenharia** de valor até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma **Obra** ou **Serviço de Engenharia** ou ainda a **Obras** e **Serviços de Engenharia** de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

**II -** Para outros **Serviços** e **Aquisições** de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para **Alienações**, nos casos previstos neste Regulamento, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo **Serviço**, **Aquisição** ou **Alienação** de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;

**III -** Quando não acudirem **Interessados** à **Licitação** anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a **CENTRAL-RJ**, desde que mantidas as condições preestabelecidas;

**IV -** Quando as Propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

**V -** Para a **Compra** ou **Locação de Imóvel** destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

**VI -** N a **Contratação** de remanescente de **Obra**, de **Serviço** ou de **Fornecimento**, em consequência de **Rescisão do Contrato**, desde que atendida à ordem de classificação da **Licitação** anterior e aceitas as mesmas condições do **Contrato** encerrado por **Rescisão** ou **Distrato**, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, e observado o constante do §_º abaixo.

**VII -** N a **Contratação** de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que o Contratado detenha inquestionável reputação ético profissional e não tenha fins lucrativos;

**VIII -** Para a Aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de **Garantia Técnica**, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da **Garantia**;

**IX -** N a **Contratação** de associação de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para a **Prestação de Serviços** ou **Fornecimento** de mão de obra, desde que o preço Contratado seja compatível com o praticado no mercado;

**X -** Na **Contratação** de Concessionário, Permissionário ou Autorizado para fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras **Prestadoras de Serviço Público**, segundo as normas da legislação específica, desde que o **Objeto** do **Contrato** tenha pertinência com o **Serviço Público**;

**XI -** Nas **Contratações** entre a **CENTRAL-RJ** e suas respectivas subsidiárias, caso venham a existir, para **Aquisição** ou **Alienação de Bens** e **Prestação ou obtenção de Serviços**, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e que o **Objeto** do **Contrato** tenha relação com a atividade do Contratado prevista em seu Estatuto Social;

**XII -** Na **Contratação** de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou Cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda que tenham como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as Normas Técnicas, Ambientais e de Saúde Pública;

**XIII -** Para o **Fornecimento** de **Bens** e **Serviços**, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de Comissão Especialmente designada pelo dirigente máximo da **CENTRAL-RJ**;

**XIV -** Nas **Contratações** visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973/2004, observados os Princípios Gerais de **Contratação** dela constantes;

**XV -** Em situações de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a **Segurança de Pessoas**, **Obras**, **Serviços**, **Equipamentos** e outros **Bens**, públicos ou particulares, e somente para os **Bens** necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas de **Obras** e **Serviços** que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos **Contratos**, observado o disposto no §_ abaixo;

**XVI -** Na transferência de **Bens** a órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive quando efetivada mediante permuta;

**XVII -** Na doação de **Bens Móveis** para fins e usos de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de **Alienação**;

**XVIII -** Na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de **Bens** que produzam ou comercializem.

**§1º** Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput podem ser alterados, para refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração da **CENTRAL-RJ**, ~~admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade.~~

**§2º** Na hipótese de nenhum dos **Licitantes** aceitarem a **Contratação** nos termos do inciso VI do caput, a **CENTRAL-RJ** poderá convocar os **Licitantes** remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do **Contrato** nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao **Orçamento Estimado** para a **Contratação**, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do **Edital**.

**§3º** A **Dispensa de Licitação** com base no inciso XV do caput não dispensará a responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa ao motivo ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei no 8.429/1992.

**Sessão III**

### Da Inexigibilidade de Licitação

Art. 237 A **Licitação** será inexigível quando houver inviabilidade de competição, em especial para a:

**I -** Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo;

**II -** **Contratação** dos seguintes **Serviços Técnicos Especializados**, com profissionais ou empresas de notória especialização vedada a inexigibilidade para **Serviços de Publicidade e de Divulgação**:

**a)** Estudos técnicos, planejamentos e **Projetos Básicos** ou **Executivos**;

**b)** Pareceres, perícias e avaliações em geral;

**c)** Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

**d)** Fiscalização, Supervisão ou Gerenciamento de **Obras** ou **Serviços**;

**e)** Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

**f)** Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

**g)** Restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

**§1º** A exclusividade referida no inciso I do caput deverá ser amplamente comprovada nos autos do **Processo Administrativo**, podendo ser demonstrado pelas seguintes formas, dentre outras, sem prejuízo da adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade:

**I -** Atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a **Licitação**, a **Obra** ou o **Serviço**, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

**II -** **Contrato** de representação comercial/distribuição exclusiva firmada entre o fornecedor/distribuidor e o fabricante exclusivo, desde que seja comprovada também a exclusividade do fabricante;

**III -** Patente outorgada em caráter exclusivo;

**§2º** Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do **Objeto** do **Contrato**.

## CAPÍTULO VII
## DOS CONTRATOS

### Seção I
### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 238 Os **Contratos** firmados pela **CENTRAL-RJ** regulam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto na Lei nº 13.303/2016, neste Regulamento e pelos preceitos de Direito Privado.

Art. 239 O s **Contratos** serão disponibilizados no **SEI-RJ**, junto ao Processo Administrativo competente.

Art. 240 O **Termo do Contrato** poderá ser dispensado no caso de **Pequenas Despesa de Pronta Entrega e Pronto Pagamento** das quais não resultem obrigações futuras, devendo, nestes casos, ser substituída por Ordem de Compra, Ordem de Serviço ou instrumento equivalente.

**Parágrafo Único** O disposto no caput não prejudicará o registro contábil dos valores despendidos e a exigência de recibo por parte dos respectivos destinatários, nem dispensará a **Fiscalização** do cumprimento do **Objeto Contratado** pela **Área Técnica Demandante**.

Art. 241 É nulo e de nenhum efeito o **Contrato** verbal, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento.

Art. 242 Os **Contratos** de que trata este Regulamento poderão conter cláusula para solução amigável de controvérsias, incluindo a mediação e a arbitragem.

Art. 243 Os **Contratos** conterão necessariamente cláusula que declare competente o foro da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir qualquer questão contratual.

Art. 244 É permitido a qualquer **Interessado** o conhecimento dos termos do **Contrato** e a obtenção de cópia de seu inteiro teor ou de qualquer de suas partes, admitida a exigência de ressarcimento dos custos, nos termos previstos na Lei n° 12.527/2011.

Art. 245 As regras constantes deste Capítulo se aplicam para todos os **Contratos** firmados pela **CENTRAL-RJ**, independentemente de serem decorrentes de **Licitações** ou de **Contratações Diretas**.

Art. 246 A **CENTRAL-RJ**, em suas relações jurídicas contratuais, privilegia o aspecto bilateral da relação com seus Contratados, dando primazia aos mecanismos consensuais de solução de controvérsias.

Art. 247 Desde que não implique perda de economia de escala, poderá ser celebrado mais de um **Contrato** para executar **Serviço** de mesma natureza quando o **Objeto** da **Contratação** puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um **Contrato**.

**Parágrafo Único** Na hipótese prevista no caput deste artigo, será mantido controle individualizado da execução do **Objeto** do **Contrato** relativamente a cada um dos Contratados.

Art. 248 A redução a termo do **Contrato** poderá ser dispensada no caso de **Pequenas Despesa de Pronta Entrega e Pronto Pagamento** das quais não resultem obrigações futuras por parte da **CENTRAL-RJ**.

**Parágrafo Único** O disposto no caput não prejudicará o registro contábil exaustivo dos valores despendidos e a exigência de recibo por parte dos respectivos destinatários.

## Seção II
## Das Cláusulas Necessárias dos Termos de Contrato

Art. 249 São cláusulas necessárias nos **Contratos** disciplinados por este Regulamento, dentre outras que se fizerem necessárias:

**I -** O **Objeto** e seus elementos característicos;

**II -** O **Regime de Execução** ou a **Forma de Fornecimento**;

**III -** O s **Valores Contratados** e as **Condições de Pagamento**, os **Critérios**, a **Data-base** e a **Periodicidade do Reajustamento de Preços** e os **Critérios de Atualização Monetária** entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

**IV -** Os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega, de observação, quando for o caso, e de recebimento;

**V -** As garantias oferecidas para assegurar a plena execução do **Objeto do Contrato**, quando exigidas, observadas o disposto no art. 256 deste Regulamento;

**VI -** Os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas **Sanções Administrativas** e valores das **Multa**s;

**VII -** Os casos de **Rescisão do Contrato** e os mecanismos para alteração de seus termos;

**VIII -** A vinculação ao **Edital** da respectiva **Licitação** ou ao termo da **Contratação Direta**, bem como à Proposta ou ao Lance do **Licitante Vencedor**;

**IX -** A obrigação do Contratado de manter, durante a **Execução do Contrato**, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de **Habilitação** e qualificação exigidas no curso da **Licitação**.

**X -** **Matriz de Alocação de Riscos**.

Art. 250 Nos **Contratos** decorrentes de **Licitações** de **Obras** ou **Serviços de Engenharia** em que tenha sido adotado o **Modo de Disputa Aberto**, o Contratado deverá reelaborar e apresentar à **CENTRAL-RJ** e às suas respectivas subsidiárias, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao Lance Vencedor, para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo.

## Seção III
## Da Formalização dos Contratos

Art. 251 A **CENTRAL-RJ** convocará o **Adjudicatário** ou o destinatário de **Contratação Direta** para a **Formalização do Contrato**, no prazo de até 5 dias úteis, contados do recebimento da convocação, sob pena de decadência do direito à **Contratação**, sem prejuízo da aplicação das **Sanções** previstas no neste Regulamento, no **Edital**, e na legislação aplicável.

**§1º** O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, a critério da **CENTRAL-RJ** ou quando solicitado pelo **Adjudicatário** durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela **CENTRAL-RJ**.

**§2º** Nas hipóteses em que os **Adjudicatários** sejam **Consórcio**, o prazo definido neste artigo poderá ser ampliado, de modo a viabilizar a constituição definitiva do **Consórcio** ou a formação de Sociedade de Propósito Específico.

**§3º** A convocação detalhará os documentos necessários a serem apresentados pelo adjudicatário no ato de **Formalização do Contrato** ou juntamente com a devolução do **Termo de Contrato** assinado.

**§4º** Se o **Adjudicatário**, no ato da **Formalização do Contrato**, não comprovar que mantém as mesmas condições de **Habilitação**, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, sem prejuízo das **Sanções** previstas neste Regulamento, no **Edital** e na legislação aplicável, será facultado à **CENTRAL-RJ**:

**I -** Convocar os **Licitantes** remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o **Edital**;

**II -** Revogar a **Licitação**.

Art. 252 Como condição para a **Formalização do Contrato**, o Adjudicatário deverá, conforme o caso:

**I -** Apresentar a Documentação de Habilitação que perdeu a validade desde que apresentada por ocasião da **Adjudicação do Objeto**.

**II -** Apresentar a **Garantia de Execução do Contrato** exigida;

**III -** Comprovar que mantém **Programa de Integridade**, nos termos da Lei Estadual nº 7.753, de 17 de outubro de 2017;

**IV -** Apresentar Certidão de cumprimento de Cota de Aprendiz, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para fins de atendimento aos arts. 429 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho.

**V -** Comprovar o atendimento à Lei Estadual nº 7.258, de 12 de abril de 2016, referente a cotas para beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas.

Art. 253 O **Contrato** e demais atos firmados com a **CENTRAL-RJ**, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado do Rio de Janeiro – **SEI-RJ**.

Art. 254 Os extratos dos **Contratos** de seus **Termos Aditivos** ou **Apostilamentos** devem ser publicados no **DOERJ** e a integralidade dos instrumentos no sítio eletrônico da **CENTRAL-RJ** em até 30 (trinta) dias a contar das datas das suas assinaturas.

Art. 255 Decorrido o prazo de validade das Propostas indicado no **Edital** sem convocação para a **Contratação**, ficam os **Licitantes** liberados dos compromissos assumidos.

**Parágrafo Único .** O prazo de validade das Propostas não será inferior a 60 (sessenta) dias.

## Seção IV
## Da Garantia de Execução do Contrato

Art. 256 Poderá ser exigida prestação de **Garantia de Execução do Contrato** nas **Contratações** de **Obras**, **Serviços** e **Aquisições**, com validade durante a **Execução do Contrato** que deve ser renovada a cada **Prorrogação** ou **Renovação do Contrato**.

**§1º** Caberá ao Contratado optar por uma das seguintes modalidades de **Garantia de Execução do Contrato**:

**I - Caução em Dinheiro**;

**II - Seguro-garantia**;

**III -** **Fiança Bancária**.

**§2º** A **Garantia** prestada pelo Contratado será liberada ou restituída após a **Execução do Contrato** e expiração do **Prazo de Vigência**, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese do §1º, inciso I.

**§3º** A **Garantia** a que se refere o caput não excederá a 5% (cinco por cento) do valor do **Contrato** e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, ressalvado o previsto no §2º deste artigo.

**§4º** Para **Obras**, **Serviços** e **Fornecimentos de Grande Vulto** envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de **Garantia** previsto no §3º poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do **Contrato**.

**§5º** Para **Obras**, **Serviços** e **Fornecimentos de Pequeno Vulto** não envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros elevados, a apresentação de **Garantia** poderá ser dispensada, a critério da **CENTRAL-RJ**.

**§6º** No caso de alteração de valor contratual, a **CENTRAL-RJ** poderá exigir do Contratado reforço de **Garantia**, respeitados os percentuais máximos definidos nos §**§3º** e 4º.

**§7º** O Contratado poderá, quando conveniente, pleitear a substituição da **Garantia** prestada, desde que a nova **Garantia** preencha as condições exigidas no **Edital** ou no **Contrato**.

**§8º** A validade da **Garantia**, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de no mínimo 3 (três) meses após o término da **Vigência do Contrato**.

Art. 257 Nos casos de **Contratos** que impliquem a Entrega de Bens pela **CENTRAL-RJ**, dos quais o Contratado ficará Depositário, o valor desses Bens deverá ser acrescido ao valor da Garantia de que trata este item.

Art. 258 A **Garantia de Execução do Contrato** deverá ser apresentada no ato da **Formalização do Contrato**, sob pena de **Multa** prevista no **Contrato**, podendo ser prorrogado o prazo por até 10 (dez) dias úteis, a critério da **CENTRAL-RJ**.

**Parágrafo Único** No caso de alteração de valor contratual, o reforço da **Garantia** será exigido no ato da assinatura do **Termo Aditivo** ou **Apostilamento**, sob pena de **Multa**, podendo ser prorrogado o prazo por até 10 (dez) dias úteis, à critério da **CENTRAL-RJ**.

Art. 259 Nos casos de **Contratos** de terceirização de **Serviços** com dedicação exclusiva de mão de obra ou em que haja a possibilidade de responsabilização da **CENTRAL-RJ** pelo inadimplemento por parte do Contratado de encargos trabalhistas ou previdenciários, deve haver previsão expressa no **Contrato** de que a **Garantia de Execução do Contrato** somente deve ser liberada com a comprovação de que o Contratado pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da **Contratação**, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da **Vigência do Contrato**, a **Garantia** pode ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas.

## Seção V
## Do Prazo de Vigência dos Contratos

Art. 260 A **Vigência dos Contratos** regidos por este Regulamento não excederá a 5 (cinco) anos, contados a partir de sua **Formalização**, exceto:

**I -** para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da **CENTRAL-RJ**;

**II -** nos casos em que a **Pactuação** por prazo superior a 5 (cinco) anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio;

**III -** em **Contratos** em que a **CENTRAL-RJ** é usuária de **Serviços Públicos**;

**IV -** nos casos em que a **CENTRAL-RJ** for locatária;

**V -** em **Contratos** que geram receita para a **CENTRAL-RJ**;

**VI -** nos casos em que a execução do escopo do **Contrato** seja incompatível com a previsão de duração máxima de cinco anos;

Art. 261 Caberá ao **Setor Demandante**, quando da elaboração do **Termo de Referência**, a indicação do **Prazo de Vigência** do futuro **Contrato**, de acordo com as especificidades do **Objeto** e com o planejamento realizado.

**§1º** Nos **Contratos** de escopo, o **Setor Demandante** deverá indicar, além do **Prazo de Vigência** do **Contrato**, o **Prazo de Execução** do **Objeto**.

**§2º** É vedado o **Contrato** por prazo indeterminado.

Art. 262 O **Prazo de Vigência** do **Contrato** deverá ser de contado a partir da data especificada no respectivo Termo de Contrato, desde que posterior à data de publicação do extrato do instrumento no **DOERJ**.

## Seção VI
## Da Renovação/Prorrogação do Prazo de Validade dos Contratos

Art. 263 O s **Contratos** para **Prestação de Serviços Contínuos**, para **Locação de Bens** e para **Publicidade**, poderão ser renovados mediante solicitação do Diretor do **Setor Demandante** do **Contrato** e ratificação do Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ**, desde que observado o prazo máximo previsto no art. 261 e observadas as seguintes condições:

**I -** Haja atesto do Fiscal e do Gestor do **Contrato** de que o mesmo foi executado regularmente pelo Contratado e de que há interesse de ambas as partes na **Renovação**;

**II -** Haja comprovação de que o valor do **Contrato** permanece economicamente vantajoso para a **CENTRAL-RJ**, utilizando-se para isso os mesmos critérios previstos neste Regulamento para a formação do **Orçamento Estimado** nas **Licitações** ou para a justificativa do preço nas **Contratações Diretas**, conforme o caso;

**III -** Seja renovada toda a **Documentação de Habilitação** do Contratado;

**IV -** Haja previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações da **CENTRAL-RJ** no exercício financeiro em curso;

**V -** Tenha sido prevista a possibilidade de **Renovação** no **Termo de Contrato**;

**VI -** Haja a celebração de **Termo Aditivo**.

Art. 264 No **Contrato** que previr a conclusão de um escopo predefinido, o **Prazo de Vigência** deve ser automaticamente prorrogado, por **Apostilamento**, quando seu **Objeto** não for concluído no período firmado no **Contrato**, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em **Processo Administrativo**:

**I -** Alteração do projeto ou especificações;

**II -** Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de **Execução do Contrato**;

**III -** Interrupção da **Execução do Contrato** ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da **CENTRAL-RJ**;

**IV -** Aumento das quantidades inicialmente previstas no **Contrato**, nos limites previstos neste Regulamento;

**V -** Impedimento de **Execução do Contrato** por fato ou ato de terceiro reconhecido pela **CENTRAL-RJ** em documento contemporâneo à sua ocorrência; ou

**VI -** Omissão ou atraso de providências a cargo da **CENTRAL-RJ**, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na **Execução do Contrato**, sem prejuízo das **Sanções** legais aplicáveis aos responsáveis.

**Parágrafo Único** Nas hipóteses em que o atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa do Contratado, os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega e de vigência contratual serão prorrogados, a critério da **CENTRAL-RJ**, aplicando-se à Contratada, neste caso, as **Sanções** previstas no **Edital** e no **Contrato** e sem operar qualquer recomposição de preços.

Art. 265 O exaurimento do **Prazo de Vigência** não impede nem prejudica o processamento do pagamento das parcelas ou dos **Objetos** devidamente executados.

## Seção VII
## Da Alteração dos Contratos

Art. 266 Os **Contratos** regidos por este Regulamento somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se **Alteração** que resulte em violação da obrigação de **Licitação**.

**Parágrafo Único** Salvo os **Contratos** que adotarem a **Contratação Integrada** como **Regime de Execução**, os demais poderão ser alterados, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

**I -** Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

**II -** Quando necessária à modificação de valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu **Objeto**, nos limites permitidos pela Lei nº 13.303/2016;

**III -** Quando conveniente à substituição da **Garantia de Execução do Contrato**;

**IV -** Quando necessária à modificação do **Regime de Execução** da **Obra** ou **Serviço**, bem como do **Modo de Fornecimento**, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

**V -** Quando necessária à modificação da **Forma de Pagamento**, por imposição de circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de **Fornecimento de Bens** ou **Execução de Obra** ou **Serviço**;

**VI -** Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da **CENTRAL-RJ** para a justa remuneração da **Obra**, **Serviço** ou **Fornecimento**, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do **Contrato**, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Art. 267 O Contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas **Obras**, **Serviços** ou **Aquisições**, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do **Contrato**, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

**Parágrafo Único** Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos neste item, salvo as supressões resultantes de acordo celebradas entre as Partes.

Art. 268 Se no **Contrato** não houverem sido contemplados preços unitários para **Obras** ou **Serviços**, esses serão fixados mediante acordo entre as Partes, respeitados os limites estabelecidos no art. 268.

Art. 269 No caso de supressão de **Obras**, **Bens** ou **Serviços**, se o Contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela **CENTRAL-RJ** pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

Art. 270 Em havendo alteração do **Contrato** que aumente os encargos do Contratado, a **CENTRAL-RJ** deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

Art. 271 A variação de valor contratual para fazer face ao **Reajuste de Preços** previsto no próprio **Contrato** e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das **Condições de Pagamento** nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam **Alteração do Contrato** e podem ser registrados por simples **Apostila**, dispensados a celebração de **Termo Aditivo**.

Art. 272 É vedada a celebração de **Termos Aditivos** decorrentes de eventos supervenientes alocados, na **Matriz de Alocação de Riscos**, como de responsabilidade do Contratado.

Art. 273 A alteração qualitativa não se sujeita aos limites previstos no art. 268 deste Regulamento, devendo observar o seguinte:

**I -** Os encargos decorrentes da continuidade do **Contrato** devem ser inferiores aos da **Rescisão do Contrato** e aos da realização de uma nova **Licitação**;

**II -** As consequências da **Rescisão do Contrato**, seguida de nova **Licitação** e **Contratação**, devem importar prejuízo relevante ao interesse coletivo a ser atendido pela **Obra** ou pelo **Serviço**;

**III -** As mudanças devem ser necessárias ao alcance do objetivo original do **Contrato**, à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes;

**IV -** A **Capacidade Técnica** e **Econômico-financeira** do Contratado deve ser compatível com a qualidade e a dimensão do **Objeto** contratual aditado;

**V -** A motivação da **Alteração do Contrato** deve ter decorrido de fatores supervenientes não previstos e que não configuram burla à **Licitação**;

**VI -** A **Alteração** não deve ocasionar a transfiguração do **Objeto** originalmente Contratado em outro de natureza ou propósito diverso.

### Subseção I
### Das Alterações para
### Manter o Equilíbrio Econômico-financeiro do Contrato

Art. 274 O **Equilíbrio Econômico-financeiro do Contrato** deve ocorrer por meio de:

**I -** **Reajuste**: instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato** diante de variação de preços e custos que sejam normais e previsíveis, relacionadas com o fluxo normal da economia e com o processo inflacionário, devido ao completar 01 (um) ano a contar da data da **Proposta**.

**II -** **Repactuação**: espécie de **Reajuste** destinado aos **Contratos de Terceirização de Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão De Obra**, em que os custos de mão de obra são calculados ao completar 01 (um) ano a contar da data do orçamento a que se refere a **Proposta**, ou seja, da data base da categoria ou de quando produzirem efeitos acordo, convenção ou dissídio coletivo.

**III -** **Revisão**: instrumento para manter o **Equilíbrio Econômico-financeiro do Contrato** diante de variação de preços e custos decorrentes de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis, e desde que se configure álea econômica extraordinária e extracontratual, sem a necessidade de periodicidade mínima.

### Do Reajuste dos Preços do Contrato

Art. 275 Os **Reajustes** serão efetuados com base em índices oficiais que guardem a correlação com o segmento econômico em que estejam inseridos ou, na falta de qualquer índice setorial, em índice geral, ambos previamente definidos no **ETP** e estipulados no **Edital** e respectivo **Contrato**.

**Parágrafo Único** . Os **Reajustes** serão precedidos de solicitação do Contratado, acompanhada da respectiva memória de cálculo.

Art. 276 Como índice geral deverá ser utilizado, preferencialmente, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – **IPCA-E**, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

### Da Repactuação do Contrato

Art. 277 A **Repactuação** deve observar:

**I -** A **Repactuação** pode ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra, quando deve ser considerada a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo, e os custos decorrentes dos insumos necessários à **Execução do Serviço**, quando deve ser considerada a data da apresentação da **Proposta**;

**II -** Quando a **Contratação** envolver mais de uma categoria profissional, com datas bases diferenciadas, a **Repactuação** deve ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na **Contratação**;

**III -** A **Repactuação** em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos, inclusive novos benefícios não previstos na **Proposta Original** que tenham se tornado obrigatório por força deles;

**IV -** A **Repactuação** deve ser precedida de solicitação do Contratado, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a **Repactuação**, conforme for à variação de custos objeto da **Repactuação**.

### Da Revisão do Contrato

Art. 278 A **CENTRAL-RJ** e o Contratado, independentemente de previsão contratual, tem direito à **Revisão do Contrato**, quando, durante a sua **Vigência**:

**I -** Sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe;

**II -** Houver a criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados.

## Seção VIII
## Das Responsabilidades do Contratado

Art. 279 O Contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da **Execução do Contrato**.

**§1º** A inadimplência do Contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à **CENTRAL-RJ** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o **Objeto** do **Contrato** ou restringir a regularização e o uso das **Obras** e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

**§2º** O dever de **Fiscalização** da **CENTRAL-RJ** não elide a responsabilização do Contratado pela **Execução do Contrato**.

**§3º** Para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas definidas como de responsabilidade do Contratado ou garantir o pagamento de condenações na Justiça do Trabalho, a **CENTRAL-RJ** poderá, justificadamente, reter parcelas de pagamentos ou créditos junto à Contratada, na forma prevista no **Contrato**.

## Seção IX
## Dos Vícios e Defeitos ou Incorreções

Art. 280 O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o **Objeto** do **Contrato** em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à **CENTRAL-RJ**, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na **Execução do Contrato**.

## Seção X

## Da Subcontratação

Art. 281 O Contratado, na **Execução do Contrato**, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da **Obra**, **Serviço** ou **Fornecimento**, até o limite admitido, em cada caso, pela **CENTRAL-RJ**, conforme previsto no **Edital** da **Licitação**.

**§1º** O limite e a identificação de quais parcelas poderão ser subcontratadas serão definidos pela Área Técnica quando da elaboração do **Termo de Referência**.

**§2º** A **Subcontratação** não poderá envolver a execução dos aspectos centrais do **Objeto** Contratado.

**§3º** A Subcontratada deverá atender, em relação ao **Objeto** da **Subcontratação**, as exigências de **Qualificação Técnica** impostas ao **Licitante Vencedor** ou ao Contratado, no caso de **Contratação Direta**.

**§4º** Os Contratados para **Prestação de Serviços Técnicos Especializados** deverão garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em **Licitação** ou em **Contratação Direta**.

Art. 282 É vedada a **Subcontratação** de **Interessado** ou **Consórcio** que tenha participado:

**I -** Da **Licitação** da qual se originou a **Contratação**;

**II -** Direta ou indiretamente, da elaboração de **Projeto Básico** ou **Executivo**.

Art. 283 O faturamento direto pela **Subcontratada** exigirá autorização expressa no **Contrato**, não podendo resultar em quaisquer acréscimos ou ônus tributários, fiscais ou financeiros à **CENTRAL-RJ**.

Art. 284 A **CENTRAL-RJ** não será responsável solidária ou subsidiariamente por quaisquer obrigações da Subcontratante ou da Subcontratada perante seus empregados ou terceiros.

## Seção XI
## Da Cessão do Contrato

Art. 285 Aplicam-se à **Cessão do Contrato** as disposições referentes à **Subcontratação**, no que couber.

## Seção XII
## Da Gestão e Fiscalização dos Contratos

Art. 286 A **Gestão** e a **Fiscalização** do **Contrato** consistem na verificação da conformidade da sua escorreita execução e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do pactuado, devendo ser exercido pelo **Gestor do Contrato** designado pela **CENTRAL-RJ**, que poderá ser auxiliado pelos **Fiscais do Contrato**, cabendo ao Responsável Legal ou Preposto do Contratado o acompanhamento dessas atividades.

**§1°** Em razão da especificidade do **Contrato**, quando envolver complexidade e mais de uma especialidade, ou por questões de conveniência da **CENTRAL-RJ**, a **Fiscalização da Execução do Contrato** poderá ser realizada por meio de um grupo ou comissão de profissionais da **CENTRAL-RJ**, designados previamente pelo Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ**.

**§2º** A critério da **CENTRAL-RJ**, a **Fiscalização** ou **Acompanhamento Técnico da Obra** poderá se realizar por Contratado para este fim ou por meio de **Convênio** ou parcerias com outros órgãos ou instituições.

**§3º** O Contratado deverá designar e indicar seu Representante Legal ou seu Preposto, que a representará e se responsabilizará por todos os aspectos técnicos e legais, devendo efetuar o acompanhamento contínuo e periódico da **Execução do Contrato**.

**§4°** As partes anotarão em registro próprio devidamente carimbado e assinado, todas as ocorrências relacionadas com a **Execução do Contrato**, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

**§5°** As partes deverão adotar procedimentos e métodos de gestão que além de atender o presente Regulamento, assegurem o cumprimento dos requisitos preconizados na **Licitação**, **Contrato**, **Termo de Referência**, Projetos e Especificações - sempre de acordo com as normas e legislação pertinentes.

**§6°** Eventuais necessidades de alteração no projeto, especificações ou nas quantidades deverão obrigatoriamente ser formalizadas tempestivamente para que não ocorra situação de comprometimento de recursos sem a respectiva cobertura financeira e prazos contratuais.

Art. 287 As decisões e providências que ultrapassem a competência dos **Gestores** e/ou **Fiscais do Contrato** deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias e convenientes.

Art. 288 É competência do **Gestor** ou **Fiscal do Contrato**, dentre outras:

**I -** Provocar a instauração de **Processo Administrativo** com o objetivo de apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na **Execução do Contrato** ou de promover **Alteração do Contrato**, especialmente no caso de solução adotada em projeto inadequado, desatualizado tecnologicamente ou inapropriado ao local específico;

**II -** Identificar a necessidade de modificar ou adequar à forma de execução do **Objeto** Contratado;

**III -** Atestar a plena execução do **Objeto** Contratado.

Art. 289 É dever do Representante Legal ou Preposto do Contratado:

**I -** Zelar pela manutenção, durante todo o período de **Execução do Contrato**, das condições estabelecidas no **Edital** e das normas regulamentadoras e Legislação correlata do Meio Ambiente e Segurança e Medicina do Trabalho, como também da regularidade fiscal e obrigações trabalhistas;

**II -** Zelar pela **Execução do Objeto do Contrato** em conformidade com as normas técnicas vigentes e manuais da **CENTRAL-RJ**;

**Seção XIII**

**Do Recebimento do Objeto do Contrato**

Art. 290 O Recebimento do **Objeto do Contrato** deverá ser feito por Comissão Administrativa constituída de 03 (três) membros designados pelo Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ**, a quem compete acompanhar, fiscalizar a execução do **Objeto** Contratado e providenciar o encerramento do **Contrato**.

Art. 291 O **Objeto** do **Contrato** será recebido em tantas parcelas quantas forem do pagamento, na seguinte forma:

**I -** Em se tratando de **Obras** e **Serviços**:

**a)** **Provisoriamente**, mediante termo circunstanciado elaborado pela **Comissão de Gestão e Fiscalização** designada, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

**b)** **Definitivamente**, mediante termo circunstanciado elaborado pela **Comissão de Gestão e Fiscalização** designada, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do **Objeto** aos termos contratuais, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, observado o disposto no §1º deste art.

**II -** Em se tratando de **Aquisição** ou de **Locação de Equipamentos**:

**a)** **Provisoriamente**, para verificação da conformidade do material com a especificação, no prazo de até 15 (quinze) dias;

**b)** **Definitivamente**, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo de até 90 (noventa) dias.

**§1º** O **Recebimento Provisório ou Definitivo** não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da **Obra** ou do **Serviço**, nem ético-profissional pela perfeita **Execução do Contrato**, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo **Contrato**.

**§2º** O recebimento parcial do **Objeto** poderá ser recusado se não previsto em **Contrato**.

Art. 292 Poderá ser dispensado o **Recebimento Provisório** nos seguintes casos:

**I -** Gêneros perecíveis e alimentação preparada;

**II -** **Serviços Técnico-profissionais**;

**III -** **Aquisições** com entrega imediata e integral dos **Bens** adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

**Parágrafo Único** Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo.

Art. 293 A **Fiscalização** deverá rejeitar, no todo ou em parte, a **Obra**, o **Serviço** ou o **Fornecimento** executado em desacordo com o **Contrato**.

## Seção XIV
## Dos Pagamentos do Objeto Executado

Art. 294 O s **Pagamentos** são condicionados ao **Recebimento Parcial ou Definitivo**, conforme previsto no **Termo de Contrato** ou documento equivalente, e devem ser efetuados mediante a apresentação de Nota Fiscal, Nota Fiscal Fatura ou documento de cobrança equivalente pelo Contratado, que deve conter o detalhamento do **Objeto Executado**.

Art. 295 O **Pagamento** será feito após a apresentação do documento de cobrança, no prazo de 30 (trinta) dias da data de sua certificação pelo **Fiscal do Contrato**, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, em instituição financeira credenciada pela **CENTRAL-RJ**, a crédito do Contratado.

**Parágrafo Único** Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela **CENTRAL-RJ**, o valor devido deve ser acrescido de atualização financeira, que deve ser definida em **Contrato**.

Art. 296 Não é permitido **Pagamento Antecipado**, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao **Fornecimento** de **Bens**, à **Execução de Obras** ou à **Prestação de Serviços**, salvo nas hipóteses previstas em **Contrato** e devidamente justificadas pelo Diretor do Setor Competente, em que o **Pagamento Antecipado** propiciar sensível economia de recursos ou representar condição indispensável para a obtenção do **Bem** ou para assegurar a **Prestação do Serviço**.

Art. 297 É permitido descontar dos créditos do Contratado qualquer valor relativo à **Sanção de Multa** aplicada, ressarcimentos e indenizações, sempre observado o contraditório e a ampla defesa.

## Seção XV
## Da Extinção de Contrato

Art. 298 Os **Contratos** firmados pela **CENTRAL-RJ** poderão ser extintos:

**I -** Pelo advento de seu termo, se por prazo certo;

**II -** Pela conclusão de seu **Objeto**, quando por escopo;

**III -** Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos para a **CENTRAL-RJ**;

**IV -** Pela via judicial ou arbitral;

**V -** Em razão de **Rescisão do Contrato** pela ocorrência de qualquer dos motivos elencados no artigo seguinte.

## Seção XVI
## Da Rescisão do Contrato

Art. 299 Constituem motivo para **Rescisão do Contrato**:

**I -** O descumprimento de obrigações contratuais;

**II -** A alteração da pessoa do Contratado, mediante:

**a)** A **Subcontratação** parcial do seu **Objeto**, a **Cessão** ou **Transferência**, total ou parcial do **Contrato**, a quem não atenda às **Condições de Habilitação** e sem prévia autorização da **CENTRAL-RJ** observado o presente Regulamento;

**b)** A fusão, cisão, incorporação, ou associação do Contratado com outrem, não admitidas no **Edital** e no **Contrato** e sem prévia autorização **CENTRAL-RJ**.

**III -** O desatendimento das determinações regulares do **Gestor** ou **Fiscal** do **Contrato**;

**IV -** O cometimento reiterado de faltas na **Execução do Contrato**;

**V -** A dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;

**VI -** A decretação de falência ou a insolvência civil do Contratado;

**VII -** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Contratado, desde que prejudique a **Execução do Contrato**;

**VIII -** Razões de interesse da **CENTRAL-RJ**, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e exaradas no **Processo Administrativo**;

**IX -** O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela **CENTRAL-RJ** decorrentes de **Obras**, **Serviços** ou **Fornecimento**s, ou parcelas destes, já recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao Contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

**X -** A não liberação, por parte da **CENTRAL-RJ**, de área, local ou **Objeto** para **Execução de Obra**, **Serviço** ou **Fornecimento**, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

**XI -** A ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente comprovada, impeditiva da **Execução do Contrato**;

**XII -** A não integralização da **Garantia de Execução do Contrato** no prazo estipulado;

**XIII -** O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

**XIV -** O perecimento do **Objeto do Contrato**, tornando impossível o prosseguimento da execução da avença;

**XV -** Nos casos em que o Contratado estiver envolvida em casos de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013;

Art. 300 Quando a **Rescisão do Contrato** for requerida pelo Contratado ou for amigável, deverá ser formado o devido **Processo Administrativo** na forma disposta neste Regulamento, contendo os seguintes documentos:

**I -** O requerimento do Contratado ou a manifestação do mesmo aceitando a rescisão amigável se for o caso;

**II -** Cópia do **Termo de Contrato** e dos **Termos Aditivos** se houver;

**III -** Cópia de todos os documentos emitidos durante a **Execução do Contrato**, tais como as **Ordens de Serviço/Compra**, as ordens se suspensão/paralisação, as notificações emitidas pela **Fiscalização**, outras solicitações do Contratado, as decisões de aplicação de **Sanção**, os boletins de medição, os **Termos de Recebimento Provisório e Definitivo**, se necessários para a avaliação da **Rescisão do Contrato**;

**IV -** Análise fundamentada por parte do **Fiscalização e da Gestão do Contrato**;

**V -** Parecer Jurídico;

**VI -** Decisão fundamentada do Diretor do **Setor Demandante**, ratificada pelo Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ**;

**VII -** Minuta do **Termo de Rescisão do Contrato**, se aprovada a **Extinção**.

**Parágrafo Único** A **Rescisão** disposta neste artigo pode ser efetivada independentemente da apuração das **Sanções Administrativas** cabíveis ao Contratado.

Art. 301 Quando a **Rescisão do Contrato** for requerida pela **CENTRAL-RJ** de maneira unilateral, deverá ser observado o mesmo procedimento disposto neste Regulamento acerca da aplicação de **Sanções Administrativas** ao Contratado.

### Seção XVII
### Da Matriz de Alocação de Riscos

Art. 302 Nas **Contratações Integradas** ou **Semi-integradas**, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à **Contratação** associados à escolha da solução de **Projeto Básico** pela **CENTRAL-RJ** deverão ser alocados como de sua responsabilidade na **Matriz de Alocação de Riscos**.

## LIVRO III
## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

### CAPÍTULO VIII
### Da Fiscalização pelo Estado e pela Sociedade

Art. 303 Os Órgãos de Controle Externo e Interno das 3 (três) Esferas de Governo fiscalizarão as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista a elas relacionadas, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, quanto à legitimidade, à economicidade e à eficácia da aplicação de seus recursos, sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial.

**§1º** Para a realização da atividade fiscalizatória de que trata o caput, os Órgãos de Controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aqueles classificados como sigilosos pela **CENTRAL-RJ**, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

**§2º** O grau de confidencialidade será atribuído pela **CENTRAL-RJ** no ato de entrega dos documentos e informações solicitados, tornando-se o Órgão de Controle com o qual foi compartilhada a informação sigilosa corresponsável pela manutenção do seu sigilo.

**§3º** Os atos de fiscalização e controle dispostos neste Capítulo aplicar-se-ão, também, às Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista de caráter e constituição transnacional no que se refere aos atos de gestão e aplicação do capital nacional, independentemente de estarem incluídos ou não em seus respectivos atos e acordos constitutivos.

Art. 304 As informações das Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista relativas a **Licitações** e **Contratos**, inclusive aqueles referentes a bases de preços, constarão de bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em tempo real aos Órgãos de Controle competentes.

**§1º** As demonstrações contábeis auditadas da **CENTRAL-RJ** serão disponibilizadas no seu sítio eletrônico na internet, inclusive em formato eletrônico editável.

**§2º** As Atas e demais expedientes oriundos de Reuniões, Ordinárias ou Extraordinárias, dos Conselhos de Administração ou Fiscal da **CENTRAL-RJ**, inclusive gravações e filmagens, quando houver, deverão ser disponibilizados para os Órgãos de Controle sempre que solicitados, no âmbito dos trabalhos de auditoria.

**§3º** O acesso dos Órgãos de Controle às informações referidas no caput e no §2º será restrito e individualizado.

**§4º** As informações que sejam revestidas de sigilo bancário, estratégico, comercial ou industrial serão assim identificadas, respondendo o servidor administrativa, civil e penalmente pelos danos causados à **CENTRAL-RJ** e a seus acionistas em razão de eventual divulgação indevida.

**§5º** Os critérios para a definição do que deve ser considerado sigilo estratégico, comercial ou industrial serão estabelecidos em Regulamento.

Art. 305 O controle das despesas decorrentes dos **Contratos** e demais instrumentos regidos por este Regulamento será feito pelos Órgãos do Sistema de Controle Interno e pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – **TCE-RJ**, na forma da legislação pertinente, ficando a **CENTRAL-RJ** responsável pela demonstração da legalidade e da regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição.

**§1º** Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar **Edital** de **Licitação** por irregularidade na aplicação deste Regulamento, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência da **Licitação**, devendo a **CENTRAL-RJ** julgar e responder à Impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no **§2º**.

**§2º** Qualquer **Licitante**, Contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao **TCE-RJ** ou aos órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno contra irregularidades na aplicação deste Regulamento, para os fins do disposto neste artigo.

**§3º** Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno poderão solicitar para exame, a qualquer tempo, documentos de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias no Brasil e no exterior, obrigando-se, os jurisdicionados, à adoção das medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas.

Art. 306 A **CENTRAL-RJ** deverá disponibilizar para conhecimento público, por meio eletrônico, informação completa mensalmente atualizada sobre a execução de seus **Contratos** e de seu orçamento, admitindo-se retardo de até 2 (dois) meses na divulgação das informações.

**§1º** A disponibilização de informações contratuais referentes a operações de perfil estratégico ou que tenham por objeto segredo industrial receberá proteção mínima necessária para lhes garantir confidencialidade.

**§2º** O disposto no **§1º** não será oponível à Fiscalização dos Órgãos de Controle Interno e do **TCE-RJ**, sem prejuízo da responsabilização administrativa, civil e penal do servidor que der causa à eventual divulgação dessas informações.

Art. 307 O exercício da supervisão por vinculação da **CENTRAL-RJ**, pelo órgão a que se vincula, não pode ensejar a redução ou a supressão da autonomia conferida pela lei específica que autorizou a criação da entidade supervisionada ou da autonomia inerente a sua natureza, nem autoriza a ingerência do supervisor em sua administração e funcionamento, devendo a supervisão ser exercida nos limites da legislação aplicável.

Art. 308 As ações e deliberações do Órgão ou Ente de Controle não podem implicar interferência na gestão da **CENTRAL-RJ** nem ingerência no exercício de suas competências ou na definição de políticas públicas.

Art. 309 O presente Regulamento e suas eventuais alterações deverão ser aprovados pelo Conselho de Administração da **CENTRAL-RJ**.

Art. 310 A disciplina estabelecida neste Regulamento poderá ser complementada pela **CENTRAL-RJ**, quanto aos aspectos operacionais, mediante ato interno aprovado pela Diretoria Executiva.

Art. 311 Será dada publicidade, com periodicidade mínima semestral, em sítio eletrônico oficial na internet de acesso irrestrito, à relação das **Aquisições de Bens** efetivadas pela **CENTRAL-RJ** compreendida as seguintes informações:

**I -** Identificação do **Bem** comprado, de seu preço unitário e da quantidade adquirida;

**II -** Nome do Fornecedor;

**III -** Valor total de cada **Aquisição**.

Art. 312 LF13.Art. 80. Os direitos patrimoniais e autorais de Projetos ou **Serviços Técnicos Especializados** desenvolvidos por profissionais autônomos ou por Contratados passam a ser propriedade da **CENTRAL-RJ**, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída.

Art. 313 Para cada **Processo Administrativo** de **Contratação** haverá um único Processo Interno, que deve ser autuado conforme as regras internas da **CENTRAL-RJ**.

**Parágrafo Único** Todos os documentos relativos às **Licitação**, aos **Contratos** delas decorrentes e seus eventuais **Termos Aditivos**, incluindo os atos de **Fiscalização**, **Medição** e **Gestão do Contrato**, devem constar do Processo Interno respeitada a ordem cronológica de acontecimentos dos fatos, de forma a manter o histórico dos atos praticados.

## CAPÍTULO IX
## Das Considerações Finais

Art. 314 As **Contratações** realizadas no exterior atenderão às peculiaridades locais e os princípios básicos deste Regulamento.

Art. 315 Para a **Contratação** de **Obras**, **Serviços** ou **Fornecimento** com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas, na respectiva **Licitação**, as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao Critério de Seleção da Proposta Mais Vantajosa, o qual pode contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação.

Art. 316 As normas pertinentes à **Fase Preparatória** previstas na Lei nº 13.303/2016 e neste Regulamento aplicam-se nas **Licitações** realizadas sob a Modalidade **Pregão**, afastando as normas da Lei nº 10.520/2002, inclusive sobre veículos de publicação e prazo de publicidade de **Edital**, prazos e regras para **Pedidos de Esclarecimento** e **Impugnação a Edital**.

**Parágrafo Único.** No caso de utilização da Modalidade **Pregão**, as normas da Lei nº 10.520/2002 aplicam se para a **Etapa Externa da Licitação**, a partir da sua Sessão Pública de Abertura até os atos de **Homologação** e **Adjudicação**.

Art. 317 Aplicam-se as normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99 da Lei nº 8.666/1993.

Art. 318 Até que seja criado Portal de Compras próprio, a **CENTRAL-RJ** poderá utilizar o Portal de Compras do Estado do Rio de Janeiro para as **Licitações** regidas pela Lei 13.303/2016.

Art. 319 No caso de edição de Legislação que vá de encontro com qualquer disposição deste Regulamento, o Setor afetado deverá encaminhar à Autoridade Superior proposta de alteração da "parte" atingida.

Art. 320 Só se iniciam e vencem os prazos em dias e no horário de expediente presencial na **CENTRAL-RJ**.

**Art. 320. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e no horário de expediente presencial na CENTRAL-RJ.**

---

[1] redação baseada no Inc. I, do art. 3º do DERJ 48.843, de 13/12/2025.
[2] redação baseada no Inc. II, do art. 3º do DERJ 48.843, de 13/12/2025.
[3] redação baseada no Inc. III, do art. 3º do DERJ 48.843, de 13/12/2025.
[4] redação baseada no §2º, do art. 3º do DERJ 48.843, de 13/12/2025.
[5] redação baseada no §6º, do art. 3º do DERJ 48.843, de 13/12/2025.
[6] redação baseada no §1º, do art. 3º do DERJ 48.843, de 13/12/2025.
[7] redação baseada no art. 4º do DERJ 48.843, de 13/12/2025.
[8] redação baseada no §1º, do art. 20 do DERJ 48.843, de 13/12/2025.

---

[i] Resolução SEPLAG nº 843, de 28 de dezembro de 2012;
[ii] DERJ nº 48.650, de 23 de agosto de 2023;
[iii] DERJ nº 48.650, de 23 de agosto de 2023;
[iv] Definição baseada no § 7º do art. 21 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e em "*Licitações e contratos:* orientações e jurisprudência do TCU. 4. Ed. Brasília: TCU, 2010. P. 660", incluída devido ao RILC tratar do assunto, mas não defini-lo.
[v] DERJ nº 48.650, de 23 de agosto de 2023;
[vi] DERJ nº 48.843, de 13 de dezembro de 2023
[vii] Lei Complementar nº 08, de 25 de outubro de 1997
[viii] Definição baseada no DERJ nº 48.322 de 13 de janeiro de 2023, Art. 3º;
[ix] Definição do DERJ Decreto nº 49.289, de 16 de outubro de 2024
[x] Resolução Conjunta PGE/SEPLAG n° 187, n° 187 de 14 de dezembro de 2021
[xi] DERJ nº 48.817, de 24 de novembro de 2023
[xii] Lei Complementar nº 08, de 25 de outubro de 1997
[xiii] DERJ nº 48.650, de 23 de agosto de 2023;
[xiv] DERJ nº 48.650, de 23 de agosto de 2023;
[xv] DERJ nº 48.816, de 24 de novembro de 2023;
[xvi] DERJ nº 48.650, de 23 de agosto de 2023;
[xvii] DERJ nº 48.816, de 24 de novembro de 2023;
[xviii] DERJ nº 48.817, de 24 de novembro de 2023;
[xix] Foi adotada a expressão "Garantia de Execução do Contrato" em substituição ao termo anterior, "Seguro", que

se trata de uma das suas modalidades, mas também pra diferenciar dos demais tipos de Garantia envolvidos nas Contratações, como Garantia Legal, Garantia Técnica, Garantia de Proposta, otimizando, assim, o entendimento por parte dos responsáveis pela elaboração de ETP e TR.

[xx] DERJ nº 48.817, de 24 de novembro de 2023;

[xxi] Por todo o RILC, a expressão "Diretor-Presidente" foi substituída por "Diretor-Presidente da **CENTRAL**", inspirada em Recomendação constante do Parecer ASSJUR 18/2024, que tratou dessa mesma questão.

[xxii] DERJ nº 48.843, de 13 de dezembro de 2023;

[xxiii] **Interessado** identifica a PF ou PJ que se interessa, inicialmente, em Fornecer Bem, Prestar Serviço ou Executar Obra para a CENTRAL. A partir deste momento, conforme o caso, ele passa a Proponente, a Licitante, a Arrematante ou a Licitante Vencedor, a Adjudicatário, a Contratado, a Subcontratado, etc. Na sequência desta definição, uniformizamos na forma masculina todos os termos indicados, utilizados por todo o RILC, devendo ser adotadas nos demais documentos decorrentes, tais como ETP, TR, Edital, Contrato, Termos Aditivos, Apostilamentos.

[xxiv] Procedimento inserido tendo em vista o DERJ 49.143, de 12/6/2024, com base no § 4º do art. 31 da Lei 13.303/2016.

[xxv] A adoção deste Termo " **Objeto**" como Termo Técnico, Termo Chave para este RILC, visa reduzir a uma palavra quando vem se mencionando diversas e suscitando análise e interpretações quando o caso não se refere aos três **Objetos**, apenas dois ou um mesmo, otimizando, assim, o entendimento que se regulamenta.

[xxvi] Foi adotada esta definição da LF14./Art.6º/XXII pro RILC, já q a LF13.303 não fixa parâmetro objetivo para delimitação da expressão. Tal definição viria a preencher lacuna existente no RILC, já que a **CENTRAL-RJ** cuida de **Objetos** de valores aproximados e que demandariam procedimentos específicos caso fossem ultrapassados, como Audiência Pública. O limite indicado é o em vigor atualmente.

[xxvii] Definição adotada a fim de se definir parâmetros mínimos para entendimento de expressão utilizadas em diversas situações no RILC, preenchendo, assim, esse vácuo.

[xxviii] Definição adaptada do DERJ nº 48.843, de 13 dezembro de 2023, Art. 33, que é o Regulamento referencial do ERJ para SRP.

[xxix] Definição adaptada do DERJ nº 48.843, de 13 dezembro de 2023, Art. 2º, IV, que é o Regulamento referencial do ERJ para SRP.

[xxx] Definição adaptada do DERJ nº 48.843, de 13 dezembro de 2023, Art. 2º, V, que é o Regulamento referencial do ERJ para SRP.

[xxxi] Definição adaptada do DERJ nº 48.843, de 13 dezembro de 2023, Art. 2º, VI, que é o Regulamento referencial do ERJ para SRP.

[xxxii] Lei Complementar nº 08, de 25 de outubro de 1997;

[xxxiii] DERJ nº 48.650, de 23 de agosto de 2023;

[xxxiv] A denominação de todos os Procedimentos Auxiliares de Licitação foi alterada de forma a informarem do que exatamente se tratam e, assim, já no título vir a própria definição, otimizando, desta forma, o entendimento do que se trata. Então passa a "**Cadastramento de Interessados**", "**Catálogo Eletrônico de Padronização dos Objetos**", "**Pré-qualificação Permanente de Interessados e Bens**" e "**Sistema de Registro de Preços de Objetos - SRP**".

[xxxv] DERJ nº 48.760, de 23 de outubro de 2023;

[xxxvi] Definição da INSTRUÇÃO NORMATIVA PRODERJ/PRE Nº 05, DE 20 DE MARÇO DE 2024.

[xxxvii] Definição baseada na Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016, Art. 32. IV, tendo sido substituído "Edital" por "Termo de Referência", onde se encontra a Definição do Objeto plenamente;

[xxxviii] Definição baseada no DECRETO Nº 41.203 DE 03 DE MARÇO DE 2008

[xxxix] DERJ nº 48.650, de 23 de agosto de 2023;

[xl] DERJ nº 48.650, de 23 de agosto de 2023;

[xli] DERJ nº 46.730 de 09 de agosto de 2019;

[xlii] DERJ nº 48.843, de 13 de dezembro de 2023;

[xliii] Definição baseada no art. 78 da LF13.303.

Rio de Janeiro, 29 julho de 2025

Documento assinado eletronicamente por **Angela Crespo**, **Superintendente**, em 29/07/2025, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 4º do Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022 .

Documento assinado eletronicamente por **Patricia Matos da Silva**, **Gerente**, em 29/07/2025, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 4º do Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022 .

Documento assinado eletronicamente por **Davi Vianna de Macedo Oliveira**, **Diretor Adjunto**, em 29/07/2025, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 4º do Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **105673081** e o código CRC **86E2ABE1**.

**Referência:** Processo nº SEI-100006/001717/2020 SEI nº 105673081

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone: